

Droit constitutionnel semestre 2

Les bases constitutionnelles de l'état de droit.

plan du cours :

- 1: Qu'est ce que c'est un État ?
- 2: Qu'est ce que c'est une Constitution ?
- 3: Qu'est ce que c'est un régime politique ?

Chapitre 1 : L'État

Dans une société, il n'y a pas de société humaine qui puisse durablement exister sans avoir un état. Mais jusqu'où peut on dire que telle ou telle forme d'organisation est un état ou non ? Il va falloir voir les conditions politiques des conditions de l'État et les formes de l'État. L'Etat est solide dans sa durée, il parcourt les décennies et les siècles, on ne peut pas nier que l'État est marqué par cette notion de durée et de continuité de l'État. L'Etat aussi durable qu'il soit est mortel, même ceux qui paraissent les plus solides. Les formes d'Etats ont été solides et se sont caractérisées sur leur souveraineté territoriale mais beaucoup d'entre eux sont morts comme l'empire Romain par exemple, cet état en temps que tel n'existe plus. Ou encore la disparition de l'URSS qui a cessé d'exister en 1991 ce qui montre que même les Etats les plus solides disparaissent. En France, depuis plus de 2 siècle, l'État est incarné par la république mais il peut changer de politique et passer de république à monarchique sans disparaître, il sera toujours un État. L'Etat se rénove, il mute mais il peut aussi disparaître. Le titulaire de la souveraineté c'est le peuple. Dans les années 30/40/50 on a estimé que l'Etat nous devait quelque chose, l'Etat est devenu encore plus présent mais cela prive les individus de libertés. En demandant à l'Etat de s'occuper de tout, il y avait un risque d'effondrement financier et c'est ce qui se passe. L'Etat ponctionne la richesse nationale. Dans un monde où il y a de plus en plus d'Etat car en effet, depuis ces dernières décennies il a eu un développement considérable du nombre d'État présent sur terre. Souvent pour savoir quel Etat en est un ou pas on regarde s'il est membre de l'ONU. Lorsque l'ONU a été créé il y avait 51 Etats dans le monde et les 51 ont adhéré à l'ONU et aujourd'hui il y a 193 Etats qui sont membres de l'ONU. Il y a donc eu une grosse augmentation d'Etat depuis la création de l'ONU en 1940. Le premier phénomène qui a causé l'augmentation d'État est la décolonisation dans les années 60 et 70. La décolonisation de la France, de l'Espagne, du Portugal, etc... ont libérés leur colonies, ce qui a créé beaucoup d'Etats comme l'Algérie par exemple. La décolonisation a eu lieu en partie grâce au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple peut se gouverner par lui-même et pas par une puissance colonisatrice au dessus. Ce qui a créé d'autres Etat encore est la disparition de l'Etat de l'URSS au début des années 90 ce qui a donné lieu à beaucoup d'autres Etats. Le dernier État créé est le Soudan, il vient d'un grand Etat Africain où il y avait beaucoup de tensions entre les populations du nord et les populations du sud et l'accord n'était plus possible entre les deux, on a donc créé le Soudan du nord et le Soudan du sud en 2011, c'est le 193ème Etat membre de l'ONU.

La souveraineté est définie comme impartageable, il y a des Etats dans le monde qui, en tant qu'Etat sont faibles. En effet, il y a 20 ou 30 Etat qui n'exercent pas l'autorité sur tout le territoire, ils sont au bord de la scission ou de l'implosion. En temps normal rien ne doit remettre en cause la puissance d'un Etat mais cela

arrive quand même pour certains car en temps normal l'Etat doit exercer son pouvoir sur la totalité de son territoire.

Section 1 : Les conditions premières de l'Etat

L'Etat est une personne morale de droit public. L'Etat est un regroupement de personnes physique, regroupé dans une structure qui ont un objectif déterminé. L'Etat et les autres personnes morales de droit public poursuivent les intérêts généraux. L'Etat défend et incarne l'intérêt général. Il faut réunir trois conditions sans lesquelles il n'y a pas d'Etat : Il faut un **territoire**, une population et une souveraineté qu'on peut appeler pouvoir politique. Pour chacune de ces notions il faut en définir les contours : Le **territoire**; par définition, tout Etat dispose d'un territoire bien identifié et délimité par des frontières terrestres et elles peuvent être maritime et tout Etat possède un espace aérien au-dessus de son territoire et il en est souverain. Il y a des micro états comme le Vatican, Monaco, etc... et sont admis à l'ONU, ils sont reconnus et exercent un pouvoir politique. Les petits états ont tous les caractères d'un état comme les grands. Il y a un caractère fondamental qui est que le territoire est protégé et il y a un **principe d'intangibilité des frontières**, c'est l'intégrité des frontières. Dans la société internationale chaque fois qu'est méconnu l'activité d'intégrité du territoire, tous les Etats sont concernés. L'intégrité du territoire est évoquée par l'Art 5 : "Le président de la république veille au respect à la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoir public ainsi que la continuité des pouvoir de l'état. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire". L'Art 16 en parle aussi : "Lorsque les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou ... L'Art 89 en parle aussi dans son dernier titre (le titre 16) : "Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire". Le principe d'intégrité du territoire subit quelques entorses, il y a eu des atteintes à l'intégrité du territoire. Il y a le principe des droits des peuples à disposer d'eux mêmes, le droit à l'autodétermination. Il y a eu atteinte à l'intégrité dans la constitution lorsque l'Algérie est devenue indépendante et que donc suite à cela, la France a perdu du territoire.

Cours du 20/01/25

Voir une partie de son état annexée par un autre état est la pire situation pour un état. S'il y a au sein du territoire un Etat, une partie de la population qui souhaite partir, il est difficile de méconnaître cette liberté la. Les deux conditions principales pour qu'il puisse y avoir sécession (une partie de la population et le territoire qui vas avec part) c'est :

- l'accord de l'Etat concerné
- un vote de la majorité de la population

En Espagne, il y a 50 ans en Catalogne il y avait des dirigeants autonomistes et indépendantistes : ils ont revendiqué leur indépendance et ont décidé qu'ils allaient la prendre ils ont donc annoncé un référendum pour faire adopter leur indépendance. L'état espagnol a alors mis son droit de veto en disant que ce n'est pas à une collectivité territoriale de décider ça. Ils ont résisté et ont organisé un référendum non constitutionnel et une partie de la population a boycotté ce référendum. Il y a eu un vote massif pour l'indépendance de la Catalogne donc la Catalogne s'est déclarée comme indépendante alors que l'Espagne ne l'avait pas admis. L'Etat a repris en main la Catalogne et a stoppé ce projet. En 1975 le conseil constitutionnel a statué pour rappeler les grands principes de l'indivisibilité de l'Etat. Le statut de la nouvelle Calédonie a posé problème car on a révisé la constitution pour donner beaucoup plus d'autonomie à la nouvelle Calédonie en 1998 pour offrir à la

population Calédonienne la possibilité de choisir son destin et éventuellement voter son indépendance. Cette idée était contraire à la Constitution même si le droit des peuples à disposer d'eux même existe dans le préambule on a donc créé dans la Constitution le Titre 13 : disposition transitoire pour la nouvelle Calédonie. 3 référendums ont été autorisés et organisés pour voter pour l'indépendance de la Nouvelle Calédonie et les votes étaient pour les 2 premières fois contre l'indépendance (52%) et lors du 3ème vote il y a eu un boycott du référendum par les indépendantistes et les votes ont été majoritairement contre l'indépendance.

L'ONU établit une liste mondiale des territoires non autonomes qui aurait selon elle vocation à être colonisée et figure dans cette liste 2 territoires français : la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française. Les collectivités d'outre mer ont beaucoup plus d'autonomie que d'autres territoires. La situation de la Corse est une collectivité territoriale de la République française comme la Catalogne pour l'Espagne. La Corse est autonome, elle est dirigée par des élus autonomistes et indépendantistes. Tous les territoires existant dans le monde font l'objet d'une appropriation étatique sauf le territoire antarctique, il ne relève d'aucun Etat et a un statut international depuis le traité de décembre 1959 qui interdit toute revendication territoriale et par conséquent c'est un territoire démilitarisé, le traité prévoit que ce territoire sera voué à la recherche scientifique et météorologique par la communauté internationale. Une population doit constituer une nation et la nation c'est un groupement de femme et d'homme que réunisse des liens à la fois matériels et spirituels et qui ont manifesté à différents moments de leur histoire, la volonté de vivre ensemble. Il y a des critères qui permettent de dire si une nation est une nation ou pas et il y a deux approches traditionnelles de la nation.

L'approche des philosophes allemands considère que la nation résulte d'abord et avant tout de critères et d'éléments objectifs : la géographie, la religion, la langue parlée sur le territoire (ex Art 2 de la Constitution : "la langue de la République est le français") En 1992 il y a eu une grande révision constitutionnelle avec le traité de Maastricht par rapport au principe d'unité et d'indivisibilité avec le titre 15) et la race. Le concept de race a donné lieu à des choses terribles. Art 1 "la France assure l'égalité devant la loi sans aucune distinction d'origine, de race ou de religion..." En France on privilégie une idée plus subjective de la nation, Ernest Renan qui était historien et philosophe français du XIXe siècle ou il a fait une conférence à la Sorbonne le 11 mars 1882 pour donner une définition assez objective de ce qu'est la nation : "une nation c'est une âme, c'est un principe spirituel, c'est une grande solidarité et il y a deux aspects principaux dans cette grande solidarité d'une part d'abord de la possession commune d'un riche legs (héritage) de souvenir, d'autre part le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage que l'on a reçu indivis. Une nation c'est avoir fait de grandes choses ensemble dans le passé et vouloir en faire encore.". À l'état de nation correspond l'état de République française et on appelle ça le principe des nationalités. Il y a plusieurs nations dans le monde. Il y a des états multinationaux et il peut y avoir aussi une nation ou une partie de nation qui n'a pas réussi à finir sa nation et qui vit comme une nation éclatée sur le territoire des autres (comme les Kurdes par exemple). Pour avoir une nation il faut qu'il y ait une souveraineté, dans un Etat qui est le sien, l'Etat est le seul à détenir le pouvoir souverain, c'est un pouvoir qui n'est soumis à aucun autre Etat et qui s'exerce de manière générale sur la totalité du territoire national sans connaître de concurrence, il est entier et indivisible. Un pouvoir souverain est un pouvoir de contrainte qui pèse sur les individus, la contrainte possède d'abord de la norme, c'est l'Etat qui pose les règles législatives, réglementaires, il crée le droit et les normes en les imposant à tous si possible par la force légale. **L'Etat à le monopole de la contrainte organisée.** C'est lorsque l'Etat s'affaiblit que les forces concurrentes s'en emparent (les concurrences sont les très grandes entreprises, les religions, les forces paramilitaires). Il y a 27 pays européens qui ont consenti à renoncer ? L'Etat est incarné par les pouvoirs publics et la plupart du temps, on reconnaît un Etat en reconnaissant son gouvernement. **Le principe de non ingérence est le principe selon lequel aucun Etat ne doit interférer dans les affaires internes d'un autre Etat sauf s'il met en cause le droit humanitaire, crime contre**

l'humanité, etc... Une population vivant sur un territoire et qui n'a pas réussi à faire valoir sa souveraineté alors cet état n'est pas une nation car il n'arrive pas à faire exercer son pouvoir. Ces principes sont intangibles en droit constitutionnel et en droit international et ces principes sont aussi très net dans la jurisprudence constitutionnelle. On considère en France qu'il n'y a qu'un seul peuple français et que donc la souveraineté nationale est indivisible et impartageable et c'est clarifié par la jurisprudence du conseil constitutionnel avec par exemple la décision du 9 mai 1991 qui explique qu'il n'y a pas de peuple Corse. La convention de Montévideo sur les droits et les devoirs des États définit bien les critères de l'Etat et sa souveraineté, elle dit que pour qu'il y ait un Etat il faut une population permanente, un territoire défini mais également un gouvernement doté de la capacité à nouer des relations avec les autres Etats. Il y a un principe d'égalité juridique des Etats, et le principe de règlement passif des différends et le principe d'inviolabilité du territoire étatique

Section 2 : Les formes de l'Etat

Il y a une distinction à faire entre **État unitaire**, **État fédéral** et les **autres unions d'État**.

L'**État unitaire** est celui qui ne comporte qu'une seule structure de pouvoir, un seul appareil d'État doté de la plénitude de compétence juridique sur l'ensemble de son territoire. Il y a qu'une seule loi comme incarnation d'une seule souveraineté applicable sur l'ensemble du territoire. Seule la république française peut faire la loi. L'agencement du pouvoir dans l'Etat unitaire est praticable qu'en utilisant la pratique de la déconcentration et depuis 2003 la constitution de 1958 dit que l'organisation de la France est décentralisée. Depuis 2003 est moins décentralisée qu'elle ne l'était avant 2003. L'Etat unitaire c'est celui qui partage sa souveraineté avec aucune autre collectivité etc... La France ne partage pas sa souveraineté en aucun cas, les collectivités territoriales sont juste délégataires de compétences administratives mais elles n'exercent pas de compétences politiques. La logique pure de l'Etat unitaire est de tout faire lui-même, d'être centralisé et d'exercer à peu près toutes les compétences puisqu'il ne délègue rien. La Constitution dit que certes la France est une république indivisible mais sa concentration est décentralisée.

Cours du 27/01/25

La déconcentration : C'est le fait de faire assumer par des représentants de l'Etat répartie sur le territoire national des compétences administratives de l'Etat. Ce n'est plus uniquement le ministre qui prend des décisions c'est aussi des représentants locaux et territoriaux auxquels ont été délégués des compétences. Le principal est le préfet. La quasi-totalité des agents déconcentrés dépendent du préfet, et agissent sous l'autorité du préfet. Le recteur d'académie est aussi un agent déconcentré.

Les représentants sont nommés (une autorité qui désigne une personnalité pour exercer telle fonction) et non pas élus. Et le plus souvent, ils sont nommés par le président de la République. Lorsqu'on est en période de cohabitation c'est toujours le président qui nomme les hauts fonctionnaires mais ils sont choisis par le premier ministre. L'Art 13 de la Constitution dit que c'est le premier ministre qui fait les choix lorsqu'on est en période de cohabitation; il représente l'Etat et le gouvernement. Ils peuvent être choisis ou révoqués comme les nominateurs le veulent, il n'y a pas à avoir de raison valable pour remplacer un haut fonctionnaire, ils sont révocables à tout moment lors du conseil des ministres du mercredi. Le recteur d'académie doit rendre des comptes en permanence, représenter l'Etat et le gouvernement et être loyal. "Avec la déconcentration c'est

toujours le même marteau qui frappe (l'Etat) mais on a raccourci le manche". Dans l'Art 72 et suivant de la Constitution il est indiqué le rôle important qu'ont les préfets pour contrôler les actes des collectivités territoriales : Art 72 dernier alinéa "Dans les départements et collectivités territoriales de la république, le représentant de l'Etat exerce le contrôle administratif et le contrôle du respect des lois."

La décentralisation : Cela consiste à confier des compétences administratives à des collectivités dotés comme l'État de la personnalité morale et pourvus de leur propre organes de décisions" Ces organes de décisions sont élus comme par exemple le conseil municipal et le maire. Les élus pour les conseils municipaux, départements, etc... sont élus pour 6 ans et agissent au nom d'une collectivité et non pas au nom de l'Etat. Il faut que l'Etat ait décentralisé des compétences pour que la commune ait ses compétences la. La décentralisation s'est progressivement étendue au XIXème siècle ou on a fini par leur donner une personnalité morale.

Les gouvernements autoritaires ont tendance à moins décentraliser.

La dernière grande étape de décentralisation connue en France date de 1982-1983 ou le président élu à cette époque : Mitterrand avait un programme de décentralisation surtout dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. Cette loi a eu trois grands volets :

- la suppression de la tutelle que l'État exerçait sur les collectivités territoriales (chaque fois qu'elle prenait une décision avant cette loi, l'Etat pouvait dire oui ou non mais après cette loi il ne pouvait plus.) La tutelle a été remplacée par un contrôle administratif. Suppression du contrôle a priori par un contrôle a posteriori ce qui veut dire qu'avant le maire transférer ses actes au préfet et le préfet décidait si oui ou non l'acte passait et après la réforme le maire devait toujours transmettre tous les actes juridiques de leur communes au préfet mais le préfet n'a plus le pouvoir de décider si oui ou non, il n'exerce plus de contrôle a priori mais qu'a posteriori. S'il y a litige le préfet saisira le tribunal administratif et le tribunal devra dire qui a raison ou non.
- développement des compétences des collectivités territoriales, on a élargi le portefeuille des compétences des collectivités territoriales. On a donné aux maires et aux conseils municipaux un certain nombre de compétences qui était à la base aux préfets comme les permis de construire par exemple. De plus, les écoles, collèges et lycées appartiennent désormais aux collectivités territoriales. L'Etat leur a transféré les fonds et les finances permettant de gérer les nouveaux rôles des collectivités territoriales
- La création d'une nouvelle collectivité territoriale : la région. En 1982 a été prise la décision pour créer la région mais elle n'est rentrée en vigueur qu'en 1986. La réforme de 2015 a fait fusionner certaines régions comme languedoc roussillons avec midi pyréné pour en faire une plus grande.

Toutes ces collectivités territoriales sont placées sous le contrôle de l'Etat mais plus sous sa tutelle. En France les réformes sont récentes. En France il y a au moins 4 échelons intercommunaux : département, commune, région et ? Il y a 35 mille communes en France soit 40% des communes de l'union européenne. Les règles constitutionnelles sont posées dans le titre 12 de la Constitution "Des collectivités territoriales", quels sont les rapport entre Etat et collectivités territoriales ? quels sont les droits des collectivités territoriales et leurs compétences ? Il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales marqué dans l'art 72. Il faut donc concilier l'unité et l'indivisibilité de l'Etat avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. L'Italie, l'Espagne et le Royaume Unis donnent des compétences très importantes à leur

collectivité territoriale. Une autonomie fiscale perçoit, donne et décide les impôts pour la collectivité qu'elle représente. La nouvelle calédonie a un statut tellement spécifique qu'il a fallu la mettre en titre 13 et c'est contraire à l'indivisibilité de la république. Si le pouvoir politique tient à ses dispositions alors il faut insérer ses dispositions dans la constitution. Ou encore le titre 13 déroge aux principes de la constitution car il dit que les nouveaux calédoniens pourront choisir leur indépendance et il a eu 3 referendum locaux pendant les 10 dernières années pour être sûr et demander s'ils voulaient ou non quitter la France et lors des 3 referendum ils ont refusé de la quitter.

Il y a une seule voix dans l'Etat unitaire et rien d'autre.

L'État fédéral c'est un regroupement d'Etat, il partage sa souveraineté. L'Etat fédéral dispose comme l'Etat unitaire de sa propre constitution, de son propre pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. L'Etat fédéral composé au sein de son territoire avec des Etats fédérés, des entités politiques et détient une part de la souveraineté. (Les Etats unies; la Russie; l'Inde; l'Argentine, le Brésil; le Canada, la Belgique et la Suisse sont des Etats fédérés par exemple.). Mais de quoi résulte le partage de souveraineté entre l'Etat et les Etats fédérés ? Le plus souvent parce que jusque là ils étaient souverain et unitaire et ensuite ils se sont rapprochés pour mener des politiques en commun, on peut parler de fédéralisme par association. Ils étaient souverains puis se sont unis avant de devenir fédéral. C'est le fédéralisme par association. Il existe aussi le fédéralisme par dissociation, c'est lorsqu'il y a un mouvement de désagrégation d'un ancien état unitaire comme la Russie par exemple. La Belgique était un état unitaire puis est devenu un état fédéral. Deux voix peuvent donc être source du fédéralisme comme lorsque certains états se sont associés ou lorsque d'anciens états unitaires d'esseraient l'état petit à petit et voit en son sein devenir un état fédéral. Dans un état fédéral il y a superposition de deux ordres / système juridique et chacun a sa propre rationalité. La loi fédérale est la même pour tous mais en revanche la loi de l'état diffère peut différer d'un état à l'autre, il y a donc une différence majeure des lois entre Etats (avortement autorisé dans un et refusé dans l'autre).

Cours du 03/02/25

Dans un Etat fédéral il y a superposition d'ordre juridique. George Sceney a tenu un manuel de droit international public dans lequel il dégagait 2 lois du fédéralisme :

- il y a premièrement le principe d'autonomie des états fédérés ce qui signifie que chaque état fédéré dispose de ses propres organes de gouvernance, il a donc son propre pouvoir exécutif, son propre parlement, son propre ordre de juridiction et il a des compétences qui lui sont garanties par la constitution de l'Etat fédéral qu'il va exercer librement sans immixtion de l'Etat fédéral. Dans un Etat fédéral la compétence donnée à l'Etat fédéral va être interprétée et cela joue un rôle important.
- Deuxièmement, il y a le principe de participation en vertu duquel les Etats fédérés doivent être représentés, participer aux instances fédérales. Les Etats fédérés participent aux instances générales grâce à leur représentation des Etats fédérés au sein de l'une des chambres du parlement. Aux Etats unis, chaque Etat a 2 sénateurs soit 100 au total quelque soit la taille de l'Etat, c'est égalitaire. L'Allemagne ou le Canada eux, mettent plus de sénateurs à un Etat plus grand et moins à un Etat plus petit pour représenter celui-ci au sénat. Dans un certain nombre d'Etat fédéraux, la désignation du président est faite par les Etats fédérés comme aux élections

du président Américains par exemple : dans chaque État la population vote pour des représentants et chaque représentant vote ensuite pour le président par exemple.

L'État fédéral contrairement à l'État unitaire partage une part de sa souveraineté interne et notamment son pouvoir normatif.

Les **autres unions d'État** sont historiquement une union personnelle, c'est-à-dire, que plusieurs États avaient à leur tête le même roi, le même monarque comme les Pays-Bas et le Luxembourg par exemple au XIX^e siècle ou encore l'Autriche-Hongrie par exemple. Ce sont des États qui, à un moment ou à un autre, on choisit le même chef. Les États qui ont formé une union personnelle et où cela a bien marché sont tentés de la développer un peu comme en mettant en commun quelques compétences par exemple : on parle d'une union réelle. Il peut y avoir la mise en commun de quelques politiques. Des États se rassemblent, puis mettent en commun des politiques mais restent souverains. La Suisse par exemple a commencé comme ça avec une formule confédérale et à ensuite, au XIX^e siècle changé et est devenu un État fédéral. Les États membres d'une confédération peuvent à tout moment en sortir contrairement à l'État fédéral. De plus un État qui fait partie d'une confédération s'il n'est pas d'accord, il bloque une décision tandis que pour un État fédéral, s'il n'est pas d'accord la décision va être prise sans son consentement. L'Union Européenne est une autre union d'État mais il n'est pas un État même s'il s'en rapproche beaucoup. Mais pourquoi il s'en rapproche ? Parce qu'au fil du temps, les États membres (28 puis 27) vont confier des compétences très importantes à l'Union Européenne, qui relève même de la souveraineté comme la compétence migratoire par exemple, c'est une souveraineté très partagée avec l'Europe. De plus, dans beaucoup d'autres domaines comme pour les douaniers par exemple, c'est l'Europe qui fait le droit. L'Europe a un pouvoir exécutif puissant : la commission, même s'il n'est pas autonome à 100%. L'Europe a failli mais n'a pas de constitution, il y a 20 ans il y a eu un projet de constitution européenne qui a mis 3 ans à être élaborés sous l'autorité de l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing mais ce projet n'a pas abouti car la France et les Pays-Bas n'ont pas voulu de cela. Le 29 mai 2005, la France, État fondateur de l'Union Européenne, a dit qu'elle ne voulait pas de cette constitution et il était difficile d'aller à l'encontre de leur volonté car la France est un État fondateur. À cette époque, la France avait fait envoyer toute la constitution européenne aux citoyens afin de leur faire voter si oui ou non ils en voulaient, le peuple a voté pour non. L'un des peuples fondateurs, considéré comme guide de l'Europe, a rejeté le traité et a donc été annulé. 2 ans et demi après, en 2007 le rejet de la constitution, il y a eu un traité : le traité de Lisbonne reprenant un certain nombre des éléments fort retrouvés dans l'ancienne constitution proposés ont été mis comme par exemple :

A) Le renforcement de l'exécutif européen avec une présidence assurée par la même personnalité non plus pendant 6 mois mais pendant 2 ans et demi. B) la consécration de l'union diplomatique européenne (premier ministre etc...). C) Le renforcement des cas dans lesquels l'union européenne décide et prend ses décisions à la majorité et non plus à l'unanimité.

Donc au sens où on l'entend, l'Union européenne n'est pas un État et il a connu un choc important il y a 20 ans mais elle continue de se fédéraliser, elle s'impose aux États membres et forme un système fédéral. Il y a presque 70 ans, le 25 mars 1957 est née avec 6 États dont la France et était une structure très légère ou on parlait de la liberté des échanges par exemple, toutes les décisions étaient prises à l'unanimité et ne pouvait pas imposer ses décisions à l'un des 6 États membres. Et aujourd'hui c'est une union de 27 États et la plupart des décisions sont prises à la majorité et non plus à l'unanimité, il y a une instance qui se superpose. Dans la Constitution de 1958 on ne parle pas de l'union européenne ni du traité qu'elle venait de signer. De plus, le général de Gaulle était contre cette "alliance" il voulait que les États gardent leur indépendances et ne pas

faire partie de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est entré dans l'Europe en 1972 et l'a quitté en 2019. Les citoyens ont été appelés par référendum pour dire s'ils étaient d'accord pour l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe. Pendant longtemps on n'admettait pas (la France) le fait qu'il y ait eu un transfert de souveraineté, on disait que la France avait consenti librement par traité des limitations de sa souveraineté. On minimise la chose, jusqu'en 1992, il n'était pas question de l'Europe dans la Constitution française. En 1992 il y a eu le traité de Maastricht et la on ne pouvait plus nier qu'il y avait des transferts de souveraineté. A partir du moment où on transfère plusieurs parts essentielles de la souveraineté à l'europe, il y a forcément un problème constitutionnel. Le président de l'époque, F.Mitterrand a demandé si est ce que le traité de Maastricht qui vient d'être adopté et signé par la France est contraire ou non à la constitution et la réponse était oui. Alors que doit on faire ? On a donc voulu ratifier ce traité et pour ce faire on a dû modifier la Constitution en la révisant. Donc à partir de 1992 on a enfin décidé de parler de l'europe dans Constitution dans le titre 15 qui est contraire à beaucoup d'art de la constitution comme l'art 3. Il n'est donc plus contraire à la constitution car il en fait partie. Dans les années qui ont suivi, ont à encore modifier la constitution pour adapter le titre 15 à d'autres titres déjà présents dans la Constitution. L'Europe a connu des ratés importants comme le BREXIT voté en 2016 par la population du Royaume-Unis et adopté en 2019. L'Europe est donc une union d'État à tendance fédérale. Sur des questions importantes, l'Europe a du mal à assumer certaines problématiques comme la migration qui n'est plus une compétence des Etats mais une compétence déléguée à l'Europe qu'elle gère avec beaucoup de difficulté. L'Union Européenne assure à travers des traités et des réglementations le budget et les finances des État avec une règle par exemple selon laquelle le déficit public d'un État ne doit pas dépasser 3% de leur PIB. La France est le pays qui respecte le moins cette règle, son définit est à 6% soit 2x supérieur à la limite autorisé par l'Europe, la France est donc sanctionné et est presque sous tutelle de l'Europe à cause de ce pourcentage trop élevé. Beaucoup disent qu'il faudrait faire une Europe à géométrie variable, pas avec le même niveau d'engagement. Le Royaume-Unis l'avait fait, elle n'a pas voulu de l'euro comme monnaie et cela a mal fini : elle a quitté l'union. L'Europe continue donc de fonctionner mais elle est quelque peu empêtrée.

Chapitre 2 : La Constitution

Il n'existe pas d'État sans Constitution, et elles sont la plupart du temps toutes écrites. L'art 16 de la déclaration de 89 : "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas considérée ?

Section 1 : La notion de constitution

La Constitution c'est un esprit (les principes qui résident à sa rédaction), une pratique car elle est faite pour être appliquée et ?. Il y a deux définitions possibles de ce qu'est une constitution : la **matérielle** et la **formelle**. Le sens **matériel** d'une constitution consiste à appréhender son sens par sa **matérialité**, par son contenu. Au sens **matériel** on peut dire que la constitution c'est le texte fondamental contenant l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics ainsi qu'au droit et au devoir des citoyens. Au sens **formel**, on s'intéresse à la constitution en regardant surtout sa forme et les modalités de son élaboration. La Constitution est un texte très généralement écrit, d'aspect solennel dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être élaboré ou révisé que par une autorité spécialement habilitée que l'on appelle le constituant. Le constituant c'est l'autorité qui, dans un État déterminé, élabore ou révisé la constitution, c'est une autorité. Le constituant c'est une autorité qui n'est pas le législateur, en général dans la quasi totalité des États, le constituant c'est le souverain. Le

constituant ça devrait être le peuple puisque c'est le peuple qui est souverain. La formule la plus simple pour expliquer ce qu'est un constituant est de dire qu'on va désigner des députés mais avec la mission spécifique de faire la constitution, on appelle ça une assemblée constituante. En 1946, après la 2nd GM on a décidé d'avoir l'approche la plus démocratique qui soit, l'assemblée constituante a donc rédigé une constitution et cette assemblée a été votée par référendum et les français ont voté non. Il y a donc eu un nouveau référendum et cette fois-ci les français ont voté oui. Mais donc quand est ce qu'il est nécessaire de faire une constitution ? La première circonstance est lors de la création d'un Etat comme le Soudan du Sud par exemple ou sinon une grande révolution peut conduire à un changement de constitution ou encore un coup d'Etat peut amener à complètement changer de constitution ou bien une grande guerre qui pourrait conduire à un changement de constitution même si ce n'est pas toujours le cas (après la 1ère GM, la constitution a résisté).

Cours du 10/02/25

La Constitution sert à réglementer au plus haut de la hiérarchie des normes. La Constitution, d'un point de vue plus formel à des normes spécifiques, particulières comparée aux autres normes. La Constitution ne peut pas être faite sous une autre autorité que la loi. Le parlement vote des lois, mais ne peut pas refaire la Constitution car elle n'est pas votée de cette manière-là. Les critères pour savoir les normes spécifiques d'une constitution est de savoir qui l'élabore et sous quelle forme. Celui qui élabore la Constitution, c'est le constituant, la constitution c'est un texte écrit du premier au dernier mot et on peut la lire et la comprendre, c'est le principe absolu depuis 2 siècles dans les démocraties, c'est une Constitution écrite. L'art 16 de la DDHC, "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, n'a point de constitution". L'avant-dernier art de la DDHC annonce qu'une Constitution va être faite même si cela va prendre deux ans avant d'être faite. Cette Constitution met 2 ans et 7 jours pour être élaborée et va durer 1 an. Avant 1789, sous l'ancien régime, il y avait une Constitution, mais elle était non écrite. Un Etat ne peut pas exister sans Constitution, elle peut à la limite être non écrite. Dans 99% des cas, les Constitutions sont écrites et dans quelques cas non comme le Royaume-Uni qui a une Constitution mais qui est non écrite, elle est composée de lois fondamentales et de coutumes que personne ne conteste même si elle n'est pas écrite car son ancrage historique est profond. Ce qu'on ne retrouve pas dans une Constitution non écrite c'est le fait de la mettre au-dessus de la loi, le parlement anglais a des pouvoirs très nettement supérieurs à sa Constitution. Il revient donc au législateur d'arbitrer ce qui peut être d'ordre constitutionnel, il peut faire des retouches constitutionnelles ce qui n'est pas possible dans d'autres Etats où elle est écrite. Les schémas constitutionnels dans le monde entier se ressemblent beaucoup, dans tous les schémas on trouve la séparation des pouvoirs, la garantie des droits individuels, le contrôle de la garantie des lois par une autorité indépendante et suprême. Dans le monde contemporain, la quasi-totalité des dictatures sont camouflées en dictature, leur constitution comporte des normes semblables aux nôtres, mais c'est une couverture, comme en Russie par exemple car elle possède les mêmes normes de constitution que nous mais pas en pratique. Un Etat dans lequel les gouvernants sont eux-mêmes limités par le droit est un Etat par lequel la loi est aussi contrôlée par le parlement, c'est un Etat dont le souci premier est la défense des libertés individuelles, la protection des lois y compris par les gouvernants. Depuis 30/40 ans, après la chute du mur de Berlin ou l'effondrement de l'URSS, les Etats sont le plus souvent des Etats de droit les plus classiques, ils se sont adaptés à la vision et la norme occidentale car avant ce n'était pas comme ça du tout, on avait une vision plus socialiste de l'Etat, la protection des droits individuelles n'était pas la préoccupation première, l'Etat passait avant tout. Ces Etats avaient des Constitutions mais elle faisait prévaloir absolument l'Etat sur toute liberté et droit public (dans les années 1920) avant de changer à partir des années 1990. Les autres phases d'Etat de droit ont permis à la construction de l'Etat

d'aujourd'hui. On est passé à un État de droit, une conception beaucoup plus démocratique. La France jusqu'en 58 avait une conception plutôt anglaise, on avait la même idée de l'infailibilité du législateur. La DDHC du 1789, parle de la loi dans 4 ou 5 de ses articles. En 1958, on a ajouté le contrôle de constitutionnalité, passage de l'État légal à l'État de droit et c'est comme ça qu'on c'est un peu éloigné du système anglais, elle a vécu un "perfectionnement". Mais si on vient à croire que ce que l'on fait est parfait contrairement à ce que l'on avait fait lors de la 3ème Constitution, ça serait une erreur même s'il y a eu un perfectionnement tout de même. Tout ce qui est fait par le parlement législateur voir tamisé par un juge est-il meilleur ? Cela change quelque peu l'idée de Constitution écrite. La position du juge constitutionnel va rarement de soi, il y a des discussions et des désaccords, des fois les décisions sont acquises à 5 voix contre 4. La pratique de l'opinion dissidente consiste à annuler les idées et les décisions prises. La jurisprudence constitutionnelle arrive à rendre le texte fuyant, on a du mal à savoir jusqu'où il va. Le juge constitutionnel a des marges de manoeuvres considérables pour décider, c'est lui qui dit. 99% des juristes contemporains se délectent de la jurisprudence. Si nous vivions dans un paradis juridique absolu, on le saurait, actuellement on y est pas mais c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant.

Section 2 : L'élaboration et la révision de la Constitution

Seul le pouvoir Constituant peut faire ou refaire la Constitution et ça ne peut pas être le législateur, c'est une autorité habilitée qui fait ça. Les juristes distinguent les phases d'élaboration et de révision même si les deux font valoir le pouvoir Constituant.

paragraphe 1 : L'élaboration de la constitution par le pouvoir constituant originaire

Il y a une série d'autres circonstances dans lesquelles on élabore une constitution nouvelle. Ceux qui ont fait des coups d'État ont refait la Constitution, ex : coup d'État du 7 novembre 1799 par Bonaparte ou encore le coup d'État du 2 décembre 1852 qui a aussi créé une nouvelle constitution et dans les deux cas on est passé d'un régime republicain à un régime impérial. Il n'y a pas d'obligation de nommer des membres juridiques au conseil constitutionnel même si ça peut faire polémique. Toute révolution a donné lieu à un changement de constitution et les guerres peuvent aussi y amener. La 1ère GM n'a pas conduit à un changement de Constitution mais la 2nd GM oui. Le constituant ne peut pas être le parlement, celui qui détient la Constitution c'est le souverain. On ne peut pas faire une constitution sans faire appel plus ou moins directement sans faire appel au souverain, au peuple souverain dans un régime démocratique. En France, on demande au peuple d'élire une assemblée constituante, c'est-à-dire au moment où le peuple désigne ses députés, il est dit qu'ils auront le droit de donner leur projet de Constitution, c'est sur cette base là qu'ont choisi les députés. Lorsque les députés constituants sont élus alors ensuite ils élaborent la Constitution. Ils ont souvent du mal à tous se mettre d'accord car ils sont plus de 100, c'est long mais on finit toujours par y arriver. On fait approuver la Constitution par référendum. En 1958, il n'y a pas eu d'assemblée constituante et on a pas demandé aux députés de créer la constitution car ils n'étaient pas là pour ça à l'époque, il ne s'en occupait pas. C'est beaucoup plus rapide de faire une Constitution à quelques-uns plutôt qu'à 700/800 et cela prenait quelques jours. En 1958, le président René Coty disait que l'heure était grave et qu'il avait dû faire appel au plus illustre des français (De Gaulle). À partir du moment où l'on dit que le texte doit être approuvé par référendum, on est dans une situation démocratique. Pour la Constitution de 1946, les français ont voté 4 fois mais elle n'était pas très bien car elle répondait aux attentes de tous les partis, etc donc en 1958 on a pris le contraire de ce qui était en vigueur et cela a marché. En 1958, on a pris un système d'élaboration fermé, il n'y

a pas eu de discussion comme en 1946. Si on veut aller vite, on ne prendra pas une assemblée constituante à faire approuver par référendum. Si tout est mis en œuvre pour que le peuple donne une réponse positive au chef on parlera d'un précipité plutôt qu'un référendum mais ça restera un référendum dit à tendance presbytère.

paragraphe 2 : La révision de la Constitution par le pouvoir constituant dérivé

Dans la constitution il y a le titre 16 "de la révision", il ne comporte qu'un seul article et qui se trouve être le dernier article de la Constitution, le titre 16 comprend uniquement l'art 89. La problématique de la révision doit trouver un bon dosage et équilibre entre deux situations extrêmes ou la révision de la Constitution serait très difficile voire impossible on appelle ça une Constitution rigide et l'autre extrême est la Constitution qui est très facile à réviser, par une simple loi, dans ce cas là elle n'est plus une Constitution même si elle en porte le nom, c'est une Constitution souple. Il faut donc trouver un équilibre entre les deux, il faut que la révision fasse appel d'une manière ou d'une autre au peuple souverain, il faut une incarnation politique plus puissante que la simple assemblée législative. Il n'est pas coutume de faire appeler une assemblée constituante pour une révision, on essaie pas non plus par référendum. La formule la plus utilisée est de faire recours au parlement constituant, faire siéger le parlement selon une forme particulière réservée à la matière constitutionnelle pour faire réviser la Constitution. L'art 89 de la Constitution dit que L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du premier ministre et aux membres du parlement. Il y a eu 25 révisions pour la 5ème République. Le Président de la République est garant selon l'art 5 et il a réussi son mandat s'il a réussi 2 ou 3 projets de révision de Constitution. François Hollande n'a pas réussi et c'est une raison pour laquelle il a raté son mandat. Quoi qu'en dise l'art 89, la clé de la révision constitutionnelle c'est le Président qui la contient. L'art 89 dit "le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques" l'assemblée nationale et le sénat doivent donc voter exactement le même texte même si elles ne sont pas du même bord politique (à droite au sénat et plus à gauche à l'assemblée). Il y a eu blocage suite à cela des dizaines de fois. Pour le vote de la révision constitutionnelle, tant que les deux assemblées ne sont pas d'accord sur le même texte au mot et à la virgule près, on ne peut pas avancer ce qui est une difficulté. Le sénat a été particulièrement ces dernières années à l'origine du blocage de révision de Constitution voulu par les Président de la République et par l'assemblée nationale pcq il ne voulait pas où voulait différemment. La révision, (le texte de révision voté en termes identiques par les deux assemblées) devient définitive après avoir été votée par référendum. Le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la république décide de le soumettre au parlement convoqué en congrès. Le parlement convoqué en congrès c'est l'assemblée nationale et le sénat convoqué en commun pour siéger ensemble afin d'apporter une révision de la Constitution. L'art 89 dit que dans ce cas là (l'assemblée nationale et le sénat convoqué en commun pour siéger ensemble afin d'apporter une révision de la Constitution) pour approuver il faut soit un référendum soit un vote du congrès à la majorité des trois cinquièmes soit 60%. Un seul accord entre le parlement convoqué au congrès et ensuite envoyé au référendum a été approuvé sur les 25 révisions et c'était lorsque Chirac a fait passer du septennat au quinquennat. Il y a eu un autre référendum constitutionnel celui où le président est voté au suffrage universel direct et non plus indirect. Les 25 référendums sont 25 projets du président par le Président de la République et sur cela, un seul a été approuvé en fonction de l'art 89 de la Constitution. Les derniers présidents de la République ont aujourd'hui beaucoup de mal à réviser la Constitution car ils n'ont plus la majorité à l'assemblée et au sénat alors qu'avant les présidents avaient la majorité, c'était donc plus simple pour eux de faire voter la révision de la Constitution ce qui est bien plus difficile maintenant.

(S'intéresser aux infos actuelles : élections allemande, les chrétiens démocrate qui correspondent à notre droite classique ont gagné, l'extrême droite allemande a triplé depuis la dernière élection soit 21%, en Allemagne les coalition sont très opposés et ils ont souvent de grande coalition pcq le mode de scrutin est différent pour les législatives car les élections allemande ne permettent jamais à un parti d'avoir une majorité absolue, il faut donc faire alliance avec le partie opposé pour pouvoir avoir la majorité, ils s'allient donc à leur adversaire contrairement à la france. Il y a des oppositions très fortes en Allemagne mais contrairement à la France, les parties n'ont pas de haine entre eux. Leur mode de scrutin s'appelle la représentation proportionnelle personnalisé, ils mélangent deux modes de scrutin : la représentation proportionnelle, si on a 30 votes on a 30% et il y a la personnalité qui correspond au mode de scrutin majoritaire. Ce mode de scrutin empêche donc à la majorité d'un seul parti. Dans la tradition française, avec 20/30% des voix on peut avoir 60 sièges, le scrutin majoritaire fait qu'on peut avoir la moitié des sièges grâce aux résultats contrairement à l'Allemagne où ils doivent collaborer tous ensemble. 2eme info actuelle : la nomination au conseil constitutionnel. Il y a eu 3 nomination, la nomination du président à nommer qlq qui a fait un peu polémique en nommant Richard Ferrand pcq il est jugé trop proche du président, il n'a jamais fait de droit de sa vie, de plus il a dit qu'il était pour une nouvelle constitution pour permettre à Macron d'être réélu une troisième fois, il y a 59% d'opposition à sa nomination mais il aurait fallu 60% pour annuler sa nomination. Le conseil constitutionnel fait le droit autant qu'il le dit. Les enjeux de la révision de la Constitution sont que le pouvoir constituant est supérieur, pour refaire la constitution il faut avoir une majorité ou convoquer le référendum, il faut des conditions particulières pour pouvoir la refaire. Pour une révision il y a la phase exécutive, il faut que les deux assemblées (AN et Sénat) votent la même révision sur le même texte à la virgule près, il faut l'approbation qui doit normalement se faire par référendum. La révision de la constitution est soumise à des règles plus restrictives que pour des lois. Aux EU, une fois voté par le congrès, la révision (appelé amendement la bas) doit être votée et approuvée par les États. Dans la constitution de 1958, on voit une procédure de révision codifiée et stricte qui existait aussi pour la constitution de 1946 c'est pour cela a été compliqué pour complètement changer de constitution au lieu de juste la réviser lorsqu'on est passé de la 4eme a la 5eme.)

Section 3 : La mise en oeuvre de la Constitution

L'effectivité de la Constitution est le fait de dire que la Constitution fait l'objet d'une sanction juridique, s'il n'y a pas de sanction juridique il n'y a pas d'effectivité juridique.

Paragraphe 1 : La nature et la portée des dispositions constitutionnelle

Toutes les dispositions constitutionnelles ont elles la même portée ? Non et oui. Au départ toutes les constitutions étaient composés de déclaration de droits. Les déclarations de droit sont les premières séries de constitution. Notre première constitution écrite date du 3 septembre 1791. La DDHC fait partie de notre première constitution. La Constitution de 1791 a duré plus de deux ans pour la faire et a été pensée pour durer très longtemps mais elle a duré 1an finalement. La déclaration de 1789 est sortie du cadre constitutionnel en 1792 mais elle est restée à valeur symbolique et emblématique mais c'est sans effectivité juridique. Petit à petit à l'époque contemporaine, on a rétabli l'effectivité juridique de manière "spectaculaire". La Constitution de 1958 site dès ses premières lignes la déclaration de 1789 mais ce n'est pas choquant, ce qui est nouveau

c'est lorsque le conseil constitution dit que le préambule de la constitution site ce texte il faut faire comme s'il était la constitution elle même. Donc a partir de juillet 1970 la déclaration de 1789 trouve une effectivité juridique qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle est donc désormais pleinement appliquée. On confronte les lois pour voir si elles sont conformes à la déclaration de 1789, on va l'assimiler à une déclaration des droits. En 1946, le constituant a voulu faire une nouvelle déclaration de droit plus économique et social qui diffèrait un peu de la déclaration de 1789. La problématique des déclarations de droits dans les autres pays qui sont démocratiques comportent un énoncé des droits et des citoyens. On a pas une constitution déclarative de droit mais elles ont désormais une effectivité juridique identique au reste du texte de la constitution. L'art 16 de la déclaration de 1789 dit que " toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas séparée n'a point de constitution...". Les dispositions relatives sont essentielles et il ne peut pas y avoir de constitution qui ne comportent pas la séparation des pouvoir ou n'évoquent pas le pouvoir législatif ou exécutif. Pour chacun de ses pouvoirs il faut préciser dans la constitution ses modalités de désignation, la durée et l'étendue de ses pouvoirs par exemple le pouvoir normatif : qui sous la 5eme République détient le pouvoir normatif ? Le pouvoir normatif c'est le pouvoir de faire des normes, c'est le pouvoir de créer le droit. Le juge est là pour interpréter le droit et non pour le dire. Sous la 5ème république on a institué un partage des compétences normatives entre le parlement et le gouvernement. Le parlement à la compétence normative que lui donne le parlement à l'art 34 et 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaines de la loi ont un caractère réglementaire" ce qui veut dire que ses matières sont régies par le gouvernement. Qui détient l'initiative des lois. Les lois peuvent être d'initiative parlementaire ou gouvernementale. Toutes les dispositions constitutionnelles ne se suffisent pas à elle même, la constitution est complétée sur tous les sujets par des lois organiques. La loi organique c'est une loi à caractère spécial, la loi organique à quelques spécificités : elle est obligatoirement soumise au conseil constitutionnel. L'art 6 dit que le président est élu au suffrage universel direct. Le terme de QPC ne figure pas dans la constitution. Les députés et les sénateurs, quand ils votent les lois doivent avoir à côté d'eux 3 textes : la constitution, les lois organiques et le règlement de leur assemblées. Il arrive a certains moment de l'histoire d'un pays ou on va insérer des dispositions dans la constitution comme la vente des biens nationaux qui ont un caractère irrévocable par exemple. Pendant toute la révolution les propriétaires ont été spoliés et ont demandé la récup de leur biens.

Paragraphe 2 : la sanction des dispositions constitutionnelle

Dans la déclaration de 1789 elle évoque à l'art 2 les droits fondamentaux des citoyens. Il y a une responsabilité personnelle et spéciale pour les ministres.

Cours du 03/03/25

Le contrôle de constitutionnalité : Pour qu'une norme ait de l'effectivité. Sanction de la non application et de la non conformité de la norme à la constitution. C'est le juge constitutionnel qui décide si la constitution a, selon lui, été bien ou mal appliquée. Schéma américain / Schéma européen

Les différents types de contrôle des normes : en France : le conseil constitutionnel : au sommet, elle est encore plus élevée que les juridictions suprême de chacun des ordres juridictionnels (Conseil d'Etat et cours de cassation). Il y a dualité des juridictions depuis l'époque révolutionnaire : judiciaire et administratif. Pendant longtemps, on a estimé que les juges exercent un pouvoir relevant de l'ordre politique, surtout sous l'Ancien Régime. Les grands juges de l'ancien régime prenaient un pouvoir important notamment le pouvoir de faire des arrêts de règlements = refait la norme, crée du droit en comblant les vides du système juridique. Il a donc

été reproché aux juges de paralyser l'action des corps administratifs et donc d'empêcher au gouvernement d'administrer et donc de gouverner. Loi des 16 et 24 août 1790 : il a été interdit aux juges de s'immiscer dans les affaires administratives. Les administrations étaient donc relativement affranchies de tout contrôle. Au moment du consulat, en 1799, on a créé le conseil d'état : l'administration il faut que ses débordements puissent être sanctionnés, mais par un juge spécial, connaissant l'administration pour la sanctionner mais pas de manière abusive. Ainsi, désormais, les règlements émanant du pouvoir exécutif doivent être conformes à toutes les règles supérieures. Cette conformité est vérifiée par le juge administratif lorsqu'il est saisi. Le contrôle de légalité des actes administratifs est traditionnel dans notre droit. Il est exercé par le Conseil d'Etat et, sur le plan régional, par des juridictions comme les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel. Ce contrôle permet de leur demander, dans le délai de deux mois, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision prise par le pouvoir exécutif ou par une administration = en France : juridictions judiciaires (entre personnes privées) et juridictions administratives (litiges entre personnes publiques ou entre les personnes publiques et les personnes privées). Conseil d'état et cour de cassation = tous deux juges de cassation. Le conseil d'état est un juge de cassation dans un domaine différent de celui de la cour de cassation. Le titre dans la constitution : « de l'Autorité judiciaire », art.64 et suivants, Titre VIII : c'est la constitutionnalisation du juge judiciaire. Le juge judiciaire est présenté comme le gardien de la liberté individuelle. Il est mis au premier plan sa nécessaire indépendance. La constitution cite à plusieurs reprises le conseil d'état mais qu'elle cite comme institutions consultatives du gouvernement, notamment à propos des textes.... Le conseil d'État a donc une existence constitutionnelle. Le conseil constitutionnel, à plusieurs reprises depuis le début des années 80, a indiqué que la fonction juridictionnelle du conseil d'état. Le contrôle de l'excès de pouvoir est constitutionnalisé notamment. La norme de référence pour les juges de la cour de cass et le conseil d'état est la loi. Par ailleurs, le juge constitutionnel se réfère à la constitution. Dès lors, le juge constitutionnel se veut supérieur aux autres juges. L'article 62 de la constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » Dans tous les pays démocratiques, il y a une juridiction constitutionnelle qui se veut suprême. Quand on parle de la France, ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité relève du conseil constitutionnel. En revanche, le contrôle de légalité relève du juge administratif et notamment du conseil d'état. Le fait d'avoir un juge constitutionnel puissant postule une forme d'acquiescement à la fin de la souveraineté de la loi. Il faut admettre que la loi est imparfaite, critiquable, que le législateur peut se tromper. La France est l'une des dernières démocraties à avoir fait cette transition de l'état légal à l'état de droit. Si le parlement se trompe c'est qu'il a mal appliqué la constitution et qu'il faut dès lors trouver une sanction à cette mauvaise application.

Au UK: on considère qu'il n'y a rien au-dessus de la loi. La France est l'un des derniers grands pays à mettre en place un contrôle de constitutionnalité. Les USA ont pris l'initiative sur ce contrôle. Les USA intègrent un système de contrôle de constitutionnalité dès la constitution de 1787. Cela est lié avant tout au nécessaire respect du fédéralisme. La constitution de 1787 a posé l'exigence du respect de la Constitution fédérale par les constitutions et les lois des États fédérés. Cette exigence a été, presque aussitôt, étendue aux lois fédérales elles-mêmes. La cour suprême des USA exige dès le début du XIX^e siècle que les lois respectent la constitution fédérale = arrêt de principe : 1803 : décision *Marbury V Madison* : nécessaire respect de la constitution fédérale par la loi fédérale. Cf. Alexander Hamilton, dans *Le Fédéraliste* (1788) indique que s'il apparaît une contrariété irréductible entre la Constitution fédérale et la loi, « la constitution doit être préférée à la loi, la volonté du peuple à celle des représentants ». D'autres pays ont emboîté le pas aux USA : le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, la Colombie... ces pays américains ont, dès le XIX^e siècle, élaboré des systèmes de

contrôle de constitutionnalité fondés sur la suprématie de la constitution. Ce n'est que par vague successive qu'à partir de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle que le contrôle de constitutionnalité arrive sur le continent européen. Parmi les premiers pays qui ont créé un contrôle de constitutionnalité il y a la Grèce (avant 1880), la Suisse. Après 1^{re}WW : l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, Roumanie Cas particulier : l'Autriche avec Hans Kelsen : précurseur d'une haute cour constitutionnelle autrichienne suite à la constitution de 1920 = on prend conscience que la loi peut se tromper. Après le 2^eWW : il y a eu un mouvement en faveur de l'état de droit. La plupart des pays européens ont créé des juridictions constitutionnelles ou les ont perfectionnées si elles existaient déjà :

- Grèce, Espagne, Portugal, suite à l'évanouissement des dictatures dans les années 70.
- La France a hésité après le 2^eWW à créer un contrôle de constitutionnalité. Néanmoins, elle partait du présupposé de la III^e République qui a magnifié la loi, avec un gouvernement basé sur des grandes lois (laïcité...)
- En 1946, dans une constitution qui se veut quasiment une copie de celle de la III^e République, on crée un comité consultatif constitutionnel. C'est l'esquisse d'un contrôle de constitutionnalité. Ce comité est chargé, théoriquement, de contrôler la constitutionnalité des lois. Mais les conditions de saisine de ce comité sont très strictes.
- En 1946 on s'est déjà rendu compte en France qu'il aurait fallu un contrôle de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel n'est pas une révolution en 1958 car était déjà présent en 1946 mais beaucoup plus restrictif. La mission première du conseil constitutionnel en 1958 est de contrôler si le partage des compétences normatives entre la loi et le règlement est bien respecté.
- Mais encore une fois, en 1958, il y a beaucoup de restrictions.

Dans la constitution, on dit que le contrôle de constitutionnalité des lois est facultatif. C'est-à-dire que les lois peuvent tout à fait être promulguées sans avoir été déférées au conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas et n'est pas saisi automatiquement. (Y compris en 2025). La deuxième grande restriction en 1958 au contrôle constitutionnelle, seulement les plus hautes autorités de l'état peuvent saisir le conseil constitutionnel : le premier ministre, le président de la république, le président du sénat et le président de l'assemblée nationale. Mais, a priori, ces autorités ne vont pas saisir le conseil constitutionnel car elles émanent de ces autorités à travers les projets de lois et les propositions de lois. Ainsi en 1958, comme en 1946, on a fait en sorte de rendre le contrôle de constitutionnalité difficile pour le limiter. Différents verrous qui entourent le contrôle de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel déverrouille le contrôle de constitutionnalité en changeant les normes de références ou du moins en ajoutant des normes de référence qui sont plus importantes que celles jusqu'alors prises en compte. La constitution de 1958 est une norme sèche par rapport à l'enjeu du contrôle de constitutionnalité qui concerne avant tout les citoyens. Dans la constitution il n'y a pas grand chose qui concerne les citoyens. C'est pourquoi le conseil constitutionnel ajoute la DDHC et le préambule de 1946 parce que ce sont des normes en phase directe avec les droits et les libertés des citoyens. Ainsi il y a matière à exercer un contrôle de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel n'aurait pas pu faire ce passage d'état légal en état de droit si ces textes n'avaient pas été ajoutés. Spécifié français : il a fallu que le conseil constitutionnel aille chercher des normes de références qui n'étaient quasiment pas dans la constitution = décision du 16 juillet 1971. Ainsi, même dans la constitution de 1958, le contrôle de constitutionnalité reste timide. Donc blocages : peu de matière constitutionnelle Cette saisine facultative réservée aux plus hautes autorités de l'état était quasiment une garantie de non saisine. = 3 ans après 1971, la constitution a été réformée pour élargir la saisine du conseil constitutionnel = révision du 29 octobre 1974 qui prévoit que pourront également saisir le conseil constitutionnel les groupes parlementaires,

au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs. On ouvre à l'opposition la possibilité de saisir le juge constitutionnel. 1974 : Giscard d'Estaing

Malgré tout, le contrôle de constitutionnalité reste facultatif malgré l'élargissement des compétences, de la saisine...

La jurisprudence du conseil constitutionnel s'est largement développée. La dernière phase importante concernant le conseil constitutionnel intervient en 2008 avec la création de la QPC, du contrôle a posteriori, créé par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (réforme Sarkozy), applicable à partir du 1er mars 2010. Avec la QPC on ne parle plus d'autorité politique mais d'autorité juridictionnelle qui peuvent le saisir. Les juges suprêmes de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif peuvent, si cela leur est demandé, poser une QPC au conseil constitutionnel.

QPC: lois qui font parti du droit positif. Loi qui est appliquée dans le cadre d'un litige.

Le conseil d'état et la cour de cassation ne peuvent pas trancher eux memes de la constitutionnalité de la loi, ils doivent obligatoirement se référer au juge constitutionnel, seul à pouvoir trancher de la constitutionnalité de la loi. Lorsque le conseil constitutionnel proclame que la loi n'est pas conforme à la constitution, cela bloque le litige et le juge devra juger en écartant la loi qui a été déclarée non conforme.

Ex : 2010: un propriétaire d'un terrain qui a demandé et obtenu un permis de construire. L'arrêté du maire lui autorise donc le permis de construire. En article 2, le propriétaire devrai céder gratuitement environ 10% du terrain à la commune pour l'intérêt général. Le maire n'a fait qu'appliquer la loi du code de l'urbanisme.

L'avocat du propriétaire propose d'agir en QPC au motif de la non conformité au droit de propriété.

Le conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait dans la constitution la reconnaissance du droit de propriété (art.17 de la DDHC : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »). L'article du code de l'urbanisme est déclaré inconstitutionnel : plus d'obligation de céder une partie de sa propriété = il est abrogé : il ne produira plus d'effet pour l'avenir.

Les grandes dates du contrôle de constitutionnalité en France 1958. Décision du 16 juillet 1971. Reforme du 29 octobre 1974. 2008-2010 : Le contrôle dit a priori (facultatif) est exercer avant que les lois soient promulguées, peut entre effectué par les plus hautes autorités de l'état et des groupes parlementaires, a pris une autre dimension que celui prévu en 1958. Il y a un développement considérable de la jurisprudence du conseil constitutionnel : l'élargissement des normes de références, le pouvoir d'interprétation très important que le conseil constitutionnel se reconnait dans l'application de ces normes de référence.

Le conseil constitutionnel se reconnait le pouvoir, au delà des textes, de créer des principes constitutionnels, ce qu'il appelle des principes a valeur constitutionnel. + les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république: premier reconnu par le conseil constitutionnel est celui de la liberté d'association en 1971. Ce principe, de base, n'est présent dans aucun texte constitutionnel Il oppose ensuite ces principes aux lois.

Comme il y a beaucoup de principe a valeur constitutionnel, il y a souvent des contradictions :

Dans la constitution il est écrit que la souveraineté est nationale, qu'elle appartient au peuple français, mais dans d'autres dispositions, comme celui relatif à l'UE, on s'aperçoit qu'une partie de la souveraineté a été transféré à l'UE. Bien que la souveraineté soit national, il y a une forme de souveraineté locale qui est tolérée notamment en Nouvelle Calédonie. Au fil de ses révisions, la constitution est a géométrie variable. Selon le titre lu de la Constitution la conception du droit constitutionnel diffère. Certes la constitution est mieux appliquée que auparavant mais elle est plus difficilement définissable. Le conseil constitutionnel doit arbitrer entre des principes contradictoires. Jurisprudence de la cour suprême américaine: depuis plus de 40 ans, cette dernière jugeait que le droit de la femme a avoir recours à l'IVG était garanti par la Constitution fédéral, sans y être inscrit. Cette jurisprudence était connue, admise et respectée mais aussi rejetée. Lors de

changement au sein de la cour suprême américaine, d'autres juges ont jugés que ce n'était pas de nature constitutionnel au sens fédéral. Reviens aux états fédérés de dire si l'IVG est autorisée ou non.

Le système européen s'est diffusé dans les années 90-2000 dans les pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique. Ces pays ont construits des états de droit avec la création de juridictions constitutionnelles

Classification : différents types de contrôle de constitutionnalité. Le système américain et le système européen sont, au départ, assez opposés et qu'ils se sont progressivement rapprochés

Les 4 classifications :

-> on oppose souvent le contrôle de constitutionnalité centralisé et le contrôle de constitutionnalité dit décentralisé

→ le contrôle de constitutionnalité dit décentralisé ou déconcentré : c'est celui qui, dans un pays, est exercé par l'ensemble des tribunaux ordinaires. (Cf. USA, Suède, Danemark, Japon, Argentine). Dans ces pays là, tout juge ordinaire est fondé à trancher les questions de constitutionnalité, quelque soit sa place dans la hiérarchie judiciaire. Tout les juges doivent confronter les décisions qui leurs sont soumises à la constitution et dire si elle a bien été appliquée. Dans un très grand pays comme les USA, il y a des centaines de juges, de petits juges, et si chacun donne son interprétation de la constitution, il y a un grand nombre de décisions et donc de divergence entre les états, au sein des états. Il y a une multitude d'interprétations. Si nécessaire, l'unification des interprétations est faite par la cour suprême, la juridiction constitutionnelle. Elle n'est pas le seul juge constitutionnel mais est le juge constitutionnel suprême. Elle est aussi le degré le plus élevé de la hiérarchie judiciaire. Cf. La cour suprême américaine est l'équivalent à la fois de notre conseil constitutionnel, de notre cour de cassation et de notre conseil d'état.

-> le contrôle de constitutionnalité centralisé ou concentré = système européen.

Dans les pays européens, on ne reconnaît aux juges ordinaires (judiciaire ou administratif) la compétence pour trancher les questions de constitutionnalité et on confie cette compétence à un juge, une cour constitutionnelle unique dont c'est la mission exclusive.

> on peut avoir un droit de saisine large ou un droit de saisine restreint :

> large: le droit de saisine qui appartiendrait directement à tout citoyen. Cf. USA : tout citoyen peut poser des questions de constitutionnalité devant n'importe quel juge.

Cf. Allemagne, Espagne: lorsqu'un citoyen estime que la loi a méconnu ses droits fondamentaux reconnus par la constitution, il peut saisir la juridiction constitutionnelle

-> restreinte : réservée à certaines autorités. Cf. Cas français. En France, la saisine était très restreinte jusqu'en 1974 (4 plus hautes autorités de l'état), elle s'est élargie mais reste réservée à des fonctions politiques, en tout cas dans le cadre du contrôle a priori. Contrairement à ce qu'on laisse entendre dans le contrôle dans le cadre de la QPC, elle n'est pas formellement posée par les citoyens, mais fait par l'avocat et le juge décide si il pose la question ou non. C'est une saisine qui est canalisée. (Qui, en France peut saisir le conseil constitutionnel ? : dépend des cas : contrôle a priori ou QPC)

> la problématique du contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception

> contrôle de constitutionnalité par voie d'action : lorsque la question constitutionnelle est l'objet même du contrôle, le seul objet du contrôle. C'est à dire on demande au juge constitutionnel de dire si la loi est conforme ou non à la constitution.

-> contrôle par voie d'exception: le contrôle effectué par un juge constitutionnel qui a une mission plus globale. D'une part, la mission de juger in concreto le fond du litige mais aussi une exception d'inconstitutionnalité. Le même juge, par ex la cour suprême des US, doit d'abord dire si la loi est conforme à la constitution, si tel est bien le cas, il doit juger le fond du litige.

Il s'agit d'un contrôle préalable à la résolution du litige.

Cours du 10/03/25

On appelle contrôle concentré celui qui est exercé dans un pays donné par une seule juridiction. Le contrôle selon les pays peut être très large, large, restreint ou encore très restreint. On peut tenter d'obtenir une juridiction suprême, de saisir le conseil constitutionnel mais ce n'est pas sûr d'aboutir.

La question de constitutionnalité peut selon les cas être soumise au contentieux du conseil constitutionnel. On demande au juge constitutionnel de dire si la loi est conforme ou non à la constitution et non pas de se prononcer sur l'application de la loi dans un litige. L'objet même du contentieux porté devant le conseil constitutionnel c'est la question de constitutionnalité. Il fait tout le contentieux constitutionnel et rien que le conseil constitutionnel. On ne statue pas in concreto on statue sur la loi, indépendamment des personnes, c'est un contrôle purement juridique. Le contrôle par voie d'action peut être exercé dans deux temps différents : avant que la loi soit mise en vigueur (a priori) ou après qu'elle soit mise en vigueur (a posteriori). Jusqu'au 1er mars 2010 (date de mise en vigueur de la QPC) le contrôle de constitutionnalité était toujours par voie d'action, uniquement a priori. La QPC est créée par une réforme constitutionnelle de 2008. On peut demander au juge de trancher la question de constitutionnalité d'une loi qui est déjà en vigueur et ce peu importe depuis combien de temps elle est appliquée. La catégorie qui donne le plus de décisions chaque année c'est la catégorie QPC (une centaine par an) et ensuite c'est les contrôles rendus a priori. Le conseil constitutionnel statue aussi sur les art 33 et 34 de la Constitution, les décisions prises sont moins nombreuses mais elles ont lieu. Le contrôle de constitutionnalité est très fortement monté en puissance en marginalisant un peu le contrôle des lois. Le conseil constitutionnel est devenu très performant dans son contrôle, il soumet le législateur au sommet de la constitution pour tout texte confondu. Le contrôle a posteriori est très répandu désormais mais il l'était déjà dans d'autres pays comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore dans le modèle américain. Le contrôle par voie d'action veut dire que le juge tranche toute la question de constitutionnalité et rien que la question de constitutionnalité et par conséquent la décision que le juge constitutionnel rend aura un effet absolu de la chose jugée. Si la loi est déclarée constitutionnelle, elle sera définitivement constitutionnelle car sa question de constitutionnalité ne pourra plus jamais être tranchée. Si le juge déclare la loi non conforme à la constitution alors aussi la question ne se posera plus car elle a déjà été tranchée et les dispositions en cause de la loi n'auront plus de raison d'être et les dispositions qui suivaient cette loi ne pourront plus être appliquées. Le conseil constitutionnel qui déclare une loi ancienne non conforme à la constitution ne la supprime pas mais l'abroge, la loi cesse de produire des effets. Depuis 2010 un petit procès entre deux personnes peut faire changer l'état du droit si une question de constitutionnalité est posée par l'une d'elle, cela changera l'état du droit. Dans le cas du contrôle par voie d'action (a priori ou a posteriori) la question de constitutionnalité peut être l'objet du litige soit une question incidente par rapport au contentieux, une question soulevée dans le cadre d'un contentieux dont l'objet est fondamentalement différent. C'est une question que le juge doit impérativement prononcer avant de trancher sur le cas principal. On peut le qualifier de contrôle par voie d'exception a posteriori. Dans le système américain le juge saisi d'une question incidente qui déclare que ce n'est pas conforme à la constitution va simplement l'écarter du litige mais ne l'abrogera pas. Aux Etats Unis et dans tous les pays qui suivent ce schéma, tous les juges du fond vont juger les questions de constitutionnalité vont juste les écarter du litige car les juges de fond ne peuvent pas trancher de questions constitutionnelles et les abroger pour le pays entier, c'est uniquement dans le cadre du litige que la loi sera écartée.

Chapitre 3 : Le régime politique et l'exigence démocratique

L'art 16 de la déclaration de 1789 dit que : "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution" assure un agencement des pouvoirs et parallèlement une garantie des pouvoirs. Winston Churchill, ancien premier ministre anglais disait à propos de la démocratie que c'était le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, cela voulait dire que la démocratie était très imparfaite. Il y a eu une opposition pendant près d'un siècle entre la démocratie libérale et la démocratie populaire. La démocratie dite populaire revendiquait l'appellation de démocratie car ils se souciaient très différemment du droit des citoyens. Dans la démocratie dite populaire il y avait un parti unique. Il n'y a pas de démocratie sans élection.

Section 1 : Séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs vient de l'art 16 de la déclaration de 1789. La séparation des pouvoirs existait très fortement avant Montesquieu.

Paragraphe 1 : L'enracinement de la séparation des pouvoirs dans l'histoire anglaise

Au début, dans tous les pays y compris en Angleterre c'est le roi, le monarque, le souverain qui a tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) car c'est la méthode la plus simple pour fonder un pays, pour le reconstruire. Dès le plus haut moyen-âge (depuis 13ème siècle) il y a en Angleterre la conscience que le roi doit céder quelque chose, il ne doit pas décider de tout. Les seigneurs sont implantés dans des parties importantes du royaume et il y a le grand conseil qui naît dès le 12ème siècle et il prend des initiatives qui émergent au 13ème siècle : la première en 1215 avec la grande charte où le roi s'engage à ne plus lever d'impôt sans le consentement du grand conseil. Dans une démocratie, le consentement à l'impôt est très important. Le roi accepte donc de demander l'avis du conseil avant de prélever l'impôt, ensuite le roi adopte un droit de veto. En 1640 il y a une première révolution en Angleterre qui va engendrer la grande remontrance en 1641 suite à cela, les nominations que le roi procédera devront être proposées et acceptées par le grand conseil. En 1679 il y a l'habeas corpus et le roi ne pourra plus emprisonner ses sujets sans jugement, les décisions les plus importantes qui peuvent être prises par l'autorité de l'État doivent être validées par un juge. La deuxième révolution en Angleterre est celle de 1688 et est suivie d'une déclaration de droit de 1689. En 1701 il a l'acte d'établissement, c'est-à-dire le pouvoir exécutif du roi mais aussi les règles de succession au trône du roi, il y a le consentement du parlement avant toute déclaration de guerre.

Paragraphe 2 : La contribution de John Locke (1632-1704)

Les traités sur le gouvernement civil sont publiés par Locke, et cet ouvrage a permis de franchir des pas importants dans la séparation des pouvoirs car il la présente comme nécessaire et utile dans tout État. Sa préoccupation première était d'assurer le consentement des individus au pouvoir de l'État, un consentement basé sur la confiance et non pas la soumission. Locke affirme qu'il n'y a pas de limitation possible du pouvoir monarchique sans distinction des fonctions de l'État. Locke a dit : "La tentation serait trop grande pour la fragilité humaine qui se laisserait vite entraîner à s'emparer du pouvoir si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois ont le pouvoir de l'exécuter" il estimait donc qu'il fallait séparer le pouvoir législatif de l'exécutif. Il considère que le pouvoir législatif c'est le pouvoir suprême, premier et sacré et ce pouvoir ne peut

appartenir au parlement mais il dit que pour être premier, suprême et sacré ce pouvoir ne doit pas être exclusif entier et absolue. Il prenait même des précautions vis-à-vis du pouvoir législatif. Le parlement selon Locke ne saurait jamais avoir le droit de détruire, de rendre esclave ou d'appauvrir un dessein aucun sujet.

Cours du 17/03/25

John Locke n'a pas inventé le principe de séparation des pouvoirs mais dans la démocratie il reste un des 4 auteurs les plus importants. Locke part de l'idée qu'il faut distinguer les fonctions dans l'État, et dit qu'aucun des pouvoirs ne doit dépasser sur l'autre, il fait une séparation entre les trois pouvoirs mais aucun n'a le dessus sur l'autre. Il distingue le pouvoir du roi, le pouvoir d'exécuter les lois et le pouvoir de faire la guerre (pouvoir de l'époque ajd on parle de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire).

Paragraphe 3 : la systématisation de Montesquieu (1689-1755), l'esprit des lois publiés en 1748

Selon Montesquieu il faut distinguer 3 pouvoirs: le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il essaie de voir ce qui est particulier et transgressable du royaume uni à la France. Montesquieu considère que les juges exercent un véritable pouvoir. Il dit : "il n'y a pas de liberté pour l'individu si la puissance de juger n'est pas elle-même séparée des deux autres" il parle principalement de la puissance exécutive qu'il faut séparer. Montesquieu veut sanctuariser l'autonomie du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres, préserver les individus de l'arbitraire. Il dit : "C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir" ici la disposition des choses est l'agencement constitutionnel des trois pouvoirs, cette idée est simple et concrète. C'est une idée pratique et non théorique, si chacun des pouvoirs reste dans son couloir il n'y a aucun risque de débordement. La déclaration de 1789, c'est du Montesquieu principalement. On présente souvent Montesquieu comme le père du libéralisme politique, le principal inspirateur du libéralisme politique, il maintient l'idée fondamentale que les individus doivent être défendus devant l'État.

Les américains ont sanctuarisé le principe de séparation des pouvoirs à peu près au même moment que Montesquieu, ils ont une conception très exigeante de la séparation des pouvoirs et en ont fait la garantie première du droit des individus. L'article 16 de la déclaration de 1789 sanctuarise la séparation des pouvoirs. On ne peut pas dire que depuis 1789 que le principe de séparation des pouvoirs ait été appliqué en France avec la même rigueur et la même pureté qu'aux États-Unis.

Section 2 : La séparation des pouvoirs et la typologie des régimes politiques

Tous les régimes démocratiques posent le postulat de la séparation des pouvoirs mais cela peut être vu d'une manière différente. La division entre les régimes parlementaires et les régimes présidentiels est une division qui sort de la séparation des pouvoirs.

Paragraphe 1 : Les régimes parlementaires

On dit des régimes parlementaires qu'ils sont caractérisés par une séparation souple des pouvoirs, principalement pour l'exécutif et le législatif. Parfois on vient même à parler de collaboration des pouvoirs. Les régimes parlementaires sont nées en Angleterre, au début en Angleterre les pouvoirs sont tous détenus par le roi mais très tôt, au moyen âge, le roi lâche un certain nombre de pouvoirs à ce qui n'est pas encore un

parlement mais qui vas le devenir (d'abord la chambre des Lords), le roi se dessaisit significativement d'une partie significative de ses pouvoirs et il admet que ce qui était au départ juste un conseil pour lui, devient une autorité à part entière, un parlement, et à partir d'un certain moment vers le 17^{ème} siècle, le parlement va avoir plus de pouvoir que le roi et à ce moment là, il y a en Angleterre la recherche d'une modalité nouvelle et c'est là qu'on invente une structure nouvelle, ils appellent ça le "cabinet" pour parler de gouvernement parlementaire. Le cabinet est une structure nommée par le roi d'Angleterre, une structure collégiale (formée de différents indivis de 20 à 40) mais qui a besoin de la confiance politique du parlement devant lequel se cabinet/gouvernement est responsable. Il faut que le gouvernement ait la confiance du parlement, mais en réalité il suffit qu'il ai la confiance de la majorité du parlement et si on a obtenu la majorité des députés aux élections en général, on ne la perd pas en cour de route lors de notre mandat et on a donc la confiance du parlement durant tout son mandat et il y a très peu de chance pour que le premier ministre soit renversé, pour cela il faudrait qu'il ai une majorité un peu étriquée. Au RU les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. En Angleterre, ce qui se passe très régulièrement, c'est que le premier ministre tout en ayant une majorité au parlement soit mis en minorité dans son propre parti. Il peut même arriver un moment où la ligne politique défendue par le premier ministre ne soit plus soutenue par son parti et à ce moment-là, le ministre est mis en minorité et un "leader" va "prendre sa place". S'il y a 3 ou 4 thèmes où le premier ministre n'est pas en accord avec son parti alors il sera mis en minorité et le leader va littéralement prendre sa place, on va assister à un changement de premier ministre et c'est normal même pour les plus grands premiers ministres. Ex : Margaret Thatcher a été renversée par son propre parti et de même pour Boris Johnson. Depuis une réforme de 2011 au Royaume Uni, le premier ministre n'a plus que l'initiative de la solution, il ne peut que la proposer mais cette dissolution de la chambre des communes doit être validée à la majorité des deux tiers par la chambre des communes elle-même. Boris Johnson en 2019 lorsqu'il négociait pour le Brexit a voulu montrer qu'il avait un crédit assez important mais il a commencé à avoir du mal à faire valider ses idées par son parti alors il a voulu dissoudre la chambre des communes pour la refaire afin d'avoir une plus grande majorité mais ils ont refusé car il lui manquait des députés pour accepter sa demande de dissolution. Au Royaume Uni, il est rarissime qu'un premier ministre et son gouvernement soient renversés. En France, la dissolution de l'AN a eu lieu 6 fois sous la 5^{ème} République. La première a eu lieu en 1962 par De Gaulle car Pompidou a été renversé et avant cette dissolution, son parti était majoritaire mais il avait tjrs besoin de vote de parti extérieur et après la dissolution, son parti était vraiment majoritaire. La deuxième dissolution de De Gaulle en 1968 car la France est au bord du coup d'État alors Pompidou, son premier ministre lui propose de dissoudre l'AN et il va le faire et grâce à cela ils ont gagné la majorité des sièges et De Gaulle va virer Pompidou car il commence à lui faire trop d'ombre. Mitterrand va faire la troisième dissolution en 1981 et la quatrième en 1988. Chirac a dissous l'AN pour la cinquième fois en 1997 où les français n'ont pas suivi et voté pour lui car ils ont considéré que ce n'était pas pour résoudre les problèmes du pays, Chirac a donc perdu sa majorité à l'AN. Macron dissout l'Assemblée Nationale pour la sixième fois en juin 2024. En France, la dissolution est faite pour résoudre des problèmes politiques, des crises alors que dans d'autres pays comme le Royaume Uni ou encore l'Espagne, la dissolution est utilisée pour avancer la date des élections. Dans la quasi-totalité des régimes parlementaires, le premier ministre est nommé par le chef de l'État mais le premier ministre doit dès sa nomination obtenir un vote de confiance du parlement. Dans toute démocratie, il est important de séquencer chaque étape politique, cela permet une question de confiance. La motion de censure peut aussi avoir lieu, elle est présentée par un ou plusieurs parti politique avant d'être signée par des députés puis mise aux voix, et s'il y a plus de députés qui votent pour alors la censure est adoptée même si ce n'est pas fréquent en France contrairement à l'Espagne ou l'Italie où les gouvernements sont plus fréquemment renversés. Le droit de dissolution et la motion de censure permettent bien de caractériser un régime parlementaire, c'est même la

caractéristique majeur du régime parlementaire. On distingue dans le monde les régimes parlementaires monistes des dualistes. On appelle régime parlementaire moniste un régime parlementaire dans lequel le pouvoir exécutif est détenu par une seule personne (ex : le régime Anglais), pour caractériser le régime parlementaire moniste on dit souvent “le roi règne mais ne gouverne pas” (le roi Charles III d'Angleterre règne mais ne gouverne pas). On appelle régime parlementaire dualiste un régime parlementaire dans lequel le régime est partagé, les deux têtes de l'exécutif partagent le pouvoir exécutif, il y a un duo.

Cours du 24/03/25

Le régime parlementaire est le plus souvent moniste mais il existe depuis quelque temps le régime parlementaire dualiste qui est né en France en 1830. Dualiste = on est en régime parlementaire mais les deux autorités de l'état revendiquent tout les deux le pouvoir exécutif, c'est un binôme. Souvent, les historiens appellent ça le régime parlementaire de type orléaniste. Les régimes parlementaires semi-présidentiels : à peu près = régime parlementaire dualiste. Le régime parlementaire de la 5ème république est dualiste pcq le chef de l'état a un pouvoir général d'arbitrage (**Art 5** de la constitution), il a le droit d'organiser un référendum, il a le droit de dissolution (**Art 12**) même si ça existait déjà sous la 3ème et 4ème république mais les présidents à ces époques là s'étaient engagés à ne pas utiliser le droit de dissolution. L'**Art 16** “si le pays rentre dans une crise profonde, un seul homme peut résoudre la crise c'est le Président de la République” alors que dans n'importe quel autre régime parlementaire en cas d'énorme crise celui qui peut gérer ça c'est celui qui a le pouvoir exécutif et c'est le premier ministre uniquement. L'**Art 6** dit que le président est élu au suffrage universel direct = lui donne une certaine stature. Dans le régime parlementaire dualiste, le premier ministre garde un pouvoir important et il est assez bien positionné même dans la Constitution, il est mieux positionné que dans la 3ème et 4ème république. Le premier ministre est cité à l'**Art 21**. Le Président a très souvent une majorité, il choisit le premier ministre dans sa majorité. Quand le Président de la République perd sa majorité (c'est arrivé 3x depuis 1958 une en 1986, 1993 et en 1997) c'est lorsque l'opposition a obtenu la majorité absolue à l'AN c'est à dire plus que 289 députés voir 300. Lorsque le président perd sa majorité on se rend bien compte que la 5ème république est un régime parlementaire et on se rend compte que le premier ministre c'est lui qui dirige, le gouvernement détermine et limite la politique de la nation et dans ce cas là, le président ne “parle plus” car son premier ministre est un opposant. A ce moment là, lorsque la France est en cohabitation cela ressemble plus à un régime moniste que dualiste même s'il reste de grandes différences. La 5ème république est un régime parlementaire dualiste et la plupart du temps il est au bénéfice du président de la république dans des périodes normales mais en période de cohabitation, le premier ministre est celui qui détient le dualisme. Le premier ministre a plus d'autonomie vis-à-vis du président de la république en cohabitation et le président en a moins. Il arrive qu'on parle de régime parlementaire monocaméral ou bicaméral donc avec une ou deux chambres et on a déjà connu ça dans l'histoire françaises, au début de la révolution on imaginait pas du tout qu'il puisse y avoir deux chambres car on voulait une seule et unique unité, on ne songeait pas à avoir deux chambres distinctes car on en voulait pas diviser la souveraineté. Après quelques tentatives qui ont toutes échouées vers 1794/1795 on s'est dit qu'on pouvait utiliser le bicamérisme. En 1795, lorsque la Constitution de l'an 3, le conseil des 500 (députés) et le conseil des anciens (équivalent du sénat) on a décidé qu'ils seront la raison et la force motrice du parlement. Souvent les sénateurs sont âgés et les députés sont jeunes. Jusqu'en 1848 sous la 2nd République on a eu un régime présidentiel avec un parlement fort et un Président

de la République fort mais il ne pouvait pas renouveler son mandat (il était élu pour 4 ans non renouvelable). Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il y a un parlement bicaméral, le bicamérisme est inégalitaire, les deux chambres ne sont pas égales, l'Assemblée Nationale a plus de pouvoir que le sénat sur différents registres. Très généralement la responsabilité du parlement se joue devant la première chambre, c'est la marque d'un pouvoir fort qui n'appartient qu'à l'Assemblée Nationale. De plus, l'Assemblée Nationale est nettement plus importante avec 577 députés contre 300 sénateurs. La constitution dit que "le sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République".

Paragraphe 2 : Les régimes présidentiels

Il y a beaucoup de régimes parlementaires dans le monde mais il y a aussi beaucoup de régimes présidentiels comme les Etats Unis, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, le Chili, le Mexique, l'Indonésie. Le point commun entre les deux c'est qu'ils sont tous les deux caractérisés par la séparation des pouvoirs même s'ils n'en n'ont pas la même approche, l'approche du régime présidentiel est beaucoup plus précise et stricte et il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant le parlement et il n'y a même pas de gouvernement. Il n'y a pas de premier ministre aux Etats-Unis, il n'y a que des ministres mais cela ne forme pas un gouvernement en lui-même. Il n'y a pas de droit de dissolution entre les mains de l'exécutif, le président peut faire beaucoup de choses mais il ne peut pas dissoudre le congrès américain. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas que le président qui a des pouvoirs importants, le parlement en a lui aussi. Aux Etats Unis, le congrès a des pouvoirs beaucoup plus importants que notre parlement. Les ministres qui s'appellent des secrétaires aux EU répondent de leur politiques que devant le président et non devant le parlement et la cohabitation n'existe pas. Le Président est élu tous les 4 ans et tous les 2 ans on réélit les députés. Si le parlement est hostile au président, il aura du mal à faire voter les textes de loi et le Président devra beaucoup négocier avec le congrès. Même si le Président a la majorité au congrès cela peut rester difficile pour faire voter ses lois. Le pouvoir exécutif du Président n'est pas dépendant de la majorité au congrès, mais l'application de son programme dépend de sa majorité ou de son absence de majorité. Le pouvoir qu'à le congrès, lui permet de s'opposer à certaines nominations. Le congrès a un pouvoir important même s'il ne permet pas de renverser le gouvernement comme le nôtre. Le Président américain dispose d'un droit de veto sur les lois, il peut donc ne pas promulguer une loi, c'est un pouvoir qui, en général n'existe pas dans les régimes parlementaires et qui existe dans les régime présidentiels. Le droit de veto du président doit tout de même être peu utilisé. Le Président a pour mission de gouverner et le congrès a pour fonction de voter les lois et les budgets. Si un litige budgétaire perdure entre le président et le congrès avec le congrès qui ne veut pas voter cela peut aller jusqu'à couper les services publics car ils ne peuvent plus fonctionner car le budget n'est pas voté. Le droit de veto du président est uniquement pour les pratiques extrêmes, il ne peut pas l'utiliser souvent. Le régime présidentiel est plus facile à vivre dans des pays comme les Etats unis car ils ont une majorité claire et une opposition claire contrairement à nous ou cela serait plus compliqué à déterminer. Le sénat chez eux n'est pas une représentation populaire mais une représentation de l'Etat. Le Président s'est accaparé des pouvoirs supplémentaires et a pris le pas sur le congrès. Dans la Constitution de la 2nd république en 1848 on était dans un régime présidentiel car il n'y avait pas le droit de dissolution et la responsabilité du gouvernement devant le parlement et d'autres choses encore... mais le régime présidentiel n'a pas marché et n'a même pas duré 4 ans, il s'est terminé par un coup d'état du président. Mitterand disait que le gouvernement de De Gaulle de coup d'état permanent, il l'accusait de vouloir sortir du régime parlementaire. Michel Debré a insisté sur l'idée de rupture entre la 3^{ème} et la 4^{ème} république tout comme De Gaulle. La raison majeure pour laquelle

ils ont déviés, c'est que le parlement a utilisé tous ses pouvoirs parlementaires. Le régime d'assemblée n'est plus un régime parlementaire vu que l'assemblée gouverne. Il y a des équilibres qui se créent dans le régime parlementaire et présidentiel aussi, si on casse quelque part l'équilibre un régime peut dévier et se rapprocher d'une dictature présidentielle pour le régime présidentiel ou bien d'un régime d'assemblée pour le régime parlementaire.

Cours du 31/03/25

Section 3 : Les bases fondamentales de la démocratie, garantie des droits et libertés individuelle

Souvent on distingue l'État légal de l'État de droit, l'État de droit est un concept partagé de tous. C'est un concept comprenant le contrôle de constitutionnalité et le maximum de garanti pour le citoyen, c'est l'État qui soumet les gouvernant au droit alors que l'État légal étaient régis par le législateur mais c'est l'État post révolutionnaire, c'est un dispositif qui a été complété en soumettant le législateur au droit lui même. Avant 1789 il n'y avait pas d'État légal et à partir de la révolution on a commencé à considérer l'état de droit depuis 1971. La distinction entre les deux États a ses limites mais elle existe.

Paragraphe 1 : L'Etat de droit comme aboutissement de la démocratie

L'état de droit : C'est un perfectionnement de l'approche occidentale de la démocratie dualiste. Il est né au 20ème siècle et se développe surtout après la 2nd GM mais son enracinement est beaucoup plus ancien, les bases de l'État de droit ont été posées dès le 18ème siècle, dès la déclaration de 1789.

A. Tocqueville (1805-1859) est un auteur français et est un des pères de la démocratie pluraliste et son ouvrage principale De la démocratie en Amérique publié en 1840 lorsqu'il a obtenu une bourse d'étude pour étudier le droit pénal et les conditions pénitentiaires aux États unis et il vas y aller avec son ami. Tocqueville va essayer de comprendre pourquoi la démocratie fonctionne aux États unis et pas en France. La constitution étasunienne tenait tandis que la constitution française ne fonctionnait pas du tout avec 4 ou 5 constitution, puis le consulat, puis l'empire, puis l'établissement d'une nouvelle démocratie et c'est pour cela que Tocqueville va s'intéresser à ce sujet. Tocqueville va parler d'égalité des conditions, il va présenter les dangers qu'il y a à être dans ce genre de régime et dit qu'il faut trouver un égal entre l'égalité et la liberté. Quand il observe le régime des états unis il observe que l'équilibre entre l'égalité et la liberté est plus stable et mieux présent, les institutions sont démocratiquement élu, il y a un pouvoir contrôler par l'opposition, un pouvoir qui accepte de se soumettre lui même au droit et il dit "l'État central n'occupe pas tout l'espace public" il dit qu'il ya un espace important pour les structure locale et aussi pour les associations. Dans le constat de Tocqueville on voit aussi qu'il faut se méfier d'un État tentaculaire, omnipotent, il se définit à l'avance de l'État providence qui est omniprésent et peut parfois même priver les individus de liberté. L'état de droit et un concept allemand à la base, c'est un concept universel mais il a particulièrement été développé par les philosophes allemand. Mais c'est à ce demander comment le pays "fondateur" de l'état de droit a pu connaître de telle crise tel que le nazisme etc. Quand on dit qu'il faut soumettre le peuple à l'État de droit on y inclut aussi le législateur, Hitler et Pétain ont instrumentalisé la loi pour réussir à le faire et après la 2nd GM on a instauré l'idée qu'il fallait que le législateur soit lui aussi soumis à l'État de droit et doit le respecter. Après la 2nd GM l'Allemagne a refait sa constitution contrairement à la France qui l'a faite directement. Après la 2nd GM il y a un mouvement de création de juridiction constitutionnelle pour parfaire cet état de droit. Après la 2nd GM il se définit à l'échelle

internationale comme avec la création de l'ONU qui promeut la démocratie et les droits de l'homme à l'international. L'ONU s'est référé à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1948, et la DDHC parle principalement de la soumission des gouvernants au droit et la France a beaucoup participé à la réalisation de la DDHC notamment un professeur de droit français : René Cassin. Il y a aussi la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui indique que ses États signataires ont en charge un patrimoine commun d'idéal et de tradition politique de respect de la liberté et de prééminence du droit elle dit que tous les États signataire doivent être caractérisée par un régime véritablement démocratique et par le respect des droits de l'homme. A l'époque il y a une opposition entre les démocraties pluralistes et populaires car certains pays avaient une vision différente de la démocratie pluraliste (Russie etc qui ne soumet pas ses gouvernants au droit mais qui dit que oui). Depuis les années 1990 il y a eu un alignement des pensées sur ce qu'était une démocratie pluraliste etc afin que tous les pays se soumettent aux mêmes règles. La cour européenne des droits de l'homme siège en France, elle est implantée à Strasbourg. La France est signataire de celle-ci mais elle fait partie des pays qui l'ont ratifiée assez tardivement (en 1981). Lorsqu'on a épuisé les voies de recours de son pays alors on va aller à la cour européenne des droits de l'homme. Jusqu'en 2013 il existait un délit qui pouvait profiter à une seule personne : le Président de la République, on n'avait pas le droit de l'offenser sous peine d'amende etc. La démocratie souhaite la reconnaissance d'institution démocratiquement élue : pour que ça existe il faut qu'il y ait le pluralisme politique (plusieurs parties politiques dans une même démocratie, les différentes parties politiques existent depuis moins de 2 siècles). Ce n'est que récemment que la plupart des démocraties ont reconnu qu'un État doit prendre en compte les parties politiques, jusqu'à une époque contemporaine, les États pensaient que cela ne faisait pas partie de la création même d'un État. La constitution allemande de 1949 dit que les parties politiques jouent un rôle dans l'expression d'un suffrage populaire, que le principe et les régissent ont la liberté de création, ils peuvent être créés et fonctionner librement, ils doivent être soumis au principe de liberté politique d'adhésion et la constitution allemande dit surtout que les parties politiques doivent eux-mêmes respecter les pratiques démocratiques : "les parties qui d'après leur buts ou d'après le comportement de leur adhérent tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel, libéral et démocratique ou à le renverser ou à mettre en péril la république fédérale d'Allemagne sont anticonstitutionnelles". La première constitution en France qui parle de parties politiques est la constitution française de 1958 dans son article 4 qui dit "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie." Mais la reconnaissance des partis politiques dans la constitution ne servirait à rien si les États démocratiques ne donnaient pas aux partis les moyens de fonctionner.

Paragraphe 2 : L'organisation d'élection libre et disputée

Tous les candidats ont une chance de gagner les élections auxquelles ils se présentent. Certains pays se disent démocratiques mais ne le sont pas comme la Turquie par exemple qui a mis en prison le maire d'Istanbul pq c'était un opposant démocratique beaucoup trop fort.

Certains auteurs dont Jean-Jacques Rousseau ont défendu l'idée que les élections seraient une perversion de la démocratie. La démocratie directe est séduisante sur le papier et fait prendre les principales décisions par le peuple, c'est ce qui se passe en Suisse dans certains Cantons mais c'est toujours dirigé par quelqu'un, c'est un régime de démocratie semi-direct, car il reste assez équilibré en combinant les avantages de la démocratie directe et ceux de la représentation. On dit que c'est la Suisse qui arrive à mieux gérer son régime

democratique semi direct. Un suisse peut demander un référendum à condition qu'il y ai 50 000 signatures en faveur de cela, plusieurs fois le dimanche, les suisse sont convoqués à plusieurs référendum, chose qui n'est pas arrivé en France depuis plus de 20 ans. Dans les états fédérés allemands on a des procédures qui ressemblent à la procédure suisse. L'article 3 dit que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.". Il y a eu 2 référendums sur l'idée de l'indépendance de l'Algérie afin de savoir quoi faire. Les successeurs du général De Gaulle n'ont pratiquement pas utilisé de référendum et s'ils l'ont fait, ils l'ont fait de manière très brève, Jusqu'en 2008, avant la réforme, la constitution a réservé le référendum au président de la république. Au total il y a eu 9 référendum dont 4 du général de Gaulle mais ils ont presque tous été fait non pas par des citoyens mais des personnes politiques. En 2008, on a ajouté une disposition à l'art 11, une disposition qui est censée permettre au parlement et au citoyen de former un référendum. Il faut qu'une partie significative demande le référendum et non pas juste un groupe minoritaire de 15/20 personnes. L'initiative d'un cinquième des membres du parlement, elle doit selon la constitution (art 11-3) être soutenue par un dixième au moins des électeurs inscrits sur les 46 ou 47 millions d'inscrits, il faut donc être soutenue par environ 5 millions de citoyens et tout cela dans des délais réduits : ce n'est jamais arrivé encore malgré plusieurs tentatives. Pour atteindre 5 millions de signatures il faudrait trouver une question centrale qui intéresse une bonne partie des citoyens et ce n'est pas évident c'est la raison pour laquelle les propositions de référendum n'aboutissent pas. Si on fixe un chiffre trop restreint, il y aurait trop de référendum dès qu'une partie des citoyens ne seraient pas d'accord. Le projet de référendum selon l'art 11 doit être validé par le conseil constitutionnel qui doit vérifier si les conditions et le cadre fixé par l'art 11 sont bien respectés. Jusqu'à maintenant, le conseil constitutionnel a déjà été saisi pour un projet de référendum et a statué en disant que l'art 11 n'avait pas été respecté donc le référendum n'a pas eu lieu. Depuis 2008 il n'y a pas eu de référendum à l'initiative populaire. Le référendum d'initiative présidentielle est beaucoup plus facile à organiser que celui à initiative populaire mais reste tout de même très peu fréquent. Avec la réforme de 2008 il y a un vrai changement de conception, le référendum reste une prérogative présidentielle mais plus seulement. C'est comme ça qu'on essaie de se rapprocher de la démocratie semi directe même si on est encore dans un système de démocratie représentative. La démocratie représentative pose problème car on sent une insatisfaction qui monte dans l'ensemble des démocraties, pas qu'en France, car les citoyens ont l'impression d'être privé de leur souveraineté et de leur capacité de décision même si on a essayé de corriger cela par les textes comme en 2008 par exemple. Les gouvernements ressentent cette frustration. Ces dernières années, les conventions citoyennes se sont multipliées : on tire au sort des citoyens et ils doivent se prononcer sur certains sujets comme l'environnement ou la fin de vie par exemple et cela reste hors de tout cadre constitutionnel, c'est plus d'ordre administratif. Les accords de Grenelle de 1968 sont des accords qui ont une certaine portée politique et ont marqué l'histoire. Il y a eu plusieurs Grenelles : les Grenelles de l'environnement, les Grenelles de l'insertion, les Grenelles de très haut débit, les Grenelles de la mère, les Grenelles des violences conjugales, etc... Nos gouvernements ont conscience qu'il y a une insatisfaction populaire et ils essaient d'orchestrer des discussions pour que les décisions prises ne soient pas juste des décisions des représentants et qu'elles apparaissent plutôt comme des décisions populaires. Il y a une prise de conscience des autorités politiques et des limites de décisions prises.

épreuve partiel constit sur tout le programme du S2 CM et TD + revoir qd même le S1, sujet qui peut s'interpréter comme une dissertation mais qui sera problématisée, ou on devra se positionner, à analyser et raisonner

ex : La cinquième république est elle un système efficace ? donc dissert grâce au connaissances + raisonnement que l'on a par rapport à ses connaissances. Pb + plan II parties et II sous parties

les titres du plan doivent être apparent

Section 4 : Les élections libres et discutées.

La démocratie exige la représentation démocratique, les modes principaux de représentation sont ceux qui permettent d'élire des députés. Dans la plupart des démocraties dont la France, on dit que les représentants, les députés ont un mandat représentatif. Et on distingue ce mandat représentatif du mandat impératif, on prohibe le mandat impératif. La constitution de 58 le dit aussi "tout mandat impératif est nul" donc à partir du moment où ils sont élus ils sont totalement libre de leur vote pendant toute la durée de leur mandat. Ils n'ont pas de compte à rendre aux citoyens lorsqu'ils votent sauf s'il se représente après car les citoyens ne voudront plus voter pour lui (ex on vote pour un député de gauche mais enfant il vote avec ceux de droite alors on ne votera plus pour lui). On dit dans une démocratie représentative que le fait d'être un électeur est le fait d'être une fonction, c'est un droit mais aussi une fonction. *La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 11 juin 2002 parle à propos de l'interdiction qui avait été faite à un parti turc et dit que cette interdiction est incompatible avec la substance même du droit d'être élu d'exercer un mandat et qu'elle a porté atteinte au pouvoir souverain de l'électorat.* Le mandat est donc bien représentatif et jamais impératif avec une durée limitée et donné, la durée de mandat d'un député/d'une assemblée est appelée une législature, la nôtre a commencé en juillet 2024 et va durer jusqu'en juillet 2029 sauf s'il y a dissolution de l'AN entre-temps. Dans beaucoup de démocratie, le chef d'État est élu au suffrage universel direct ou au moins au suffrage universel. Il y a la majorité acquise à l'AN et la majorité présidentielle. Dans un régime parlementaire classique, le pouvoir exécutif est au premier ministre. Dans les démocratie, le suffrage est universel et a longtemps été restreint, il n'était accordé qu'à certains citoyens qui remplissent certaines conditions, on appelait ça le "suffrage censitaire" car ne pouvait être électeur que les citoyens qui payaient le cens, que ceux qui avaient donc des moyens. Lorsque le général De Gaulle a voulu élargir le nombre d'électeur alors que depuis plus de 80 ans on pratiquait l'élection du président de la république par le parlement il a multiplié le nombre d'électeur par 100. Son idée et sa démarche étaient un premier pas pcq à l'époque on considérait cela comme étant une dérive. Il n'y a pas non plus une majorité de pays qui élisent leur chef d'État au suffrage universel direct. En Allemagne non, en Italie non plus, c'est le parlement qui les élisent et aux Etats-Unis c'est indirect. Selon la Constitution de 58 le pouvoir émane du Président de la république mais le premier ministre a beaucoup de pouvoir lui aussi. Le suffrage universel direct et l'élection du président de la république au suffrage universel direct est il obligatoire ? Quelles vont être les modalités d'exercice du droit de vote ? Dans la plupart des démocraties on considère que le suffrage est un droit et non pas une obligation, le vote n'est pas obligatoire dans la plupart des démocraties même s'il existe dans certains pays comme l'Australie, le Brésil, la Belgique, la Grèce et le Luxembourg où les élections sont à vote obligatoire, on va sanctionner les abstentionnistes s'il y en a trop et dans certains pays l'amende existe même, dans d'autre il n'y a pas vraiment de vérification et de réelle amende. En France il y a un cas de vote obligatoire, c'est les élections des sénateurs par les maires, les conseillers départementaux, etc... on les appelle les élus et ils sont obligés de voter, ces mêmes élus sont voté par nous pour qu'ils votent pour nous et c'est ici du suffrage universel indirect. Si les élus ne votent pas, alors ils auront une sanction. En 2008 et en 2011 les élections municipales et départementales ont été assez

favorables à la gauche, elle a été majoritaire dans 3 élections et a gagné pas mal d'élus. Ce sont ces mêmes élus qui ont voté pour les sénateurs ce qui a fait que pour la première fois le sénat est passé à gauche. Mais à part cette année-là, en 2011, le sénat a toujours été de droite et l'est encore aujourd'hui. Depuis 1997 l'élection est possible pour tous les citoyens qui atteignent l'âge de 18ans et ils sont ensuite inscrits sur les listes électorales vu qu'ils se sont fait recenser à 16 ans. Ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne sont pas abstentionnistes, ils sont non votants par défaut, les abstentionnistes sont ceux qui sont inscrits et qui ne votent pas. Chaque année précédant les élections il y a des campagnes pour inciter les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Le vote est secret et non pas par symbolisme, en 2022, un candidat à l'élection présidentielle a montré son vote et le conseil constitutionnel a annulé l'ensemble des votes de la commune car l'homme était un personnage influent et était susceptible d'influencer un certains nombres d'électeurs ce qui est interdit. En France on pratique le vote par isoloir et par dérogation mais d'autres pays utilisent le vote électronique. La signification et la portée des votes blancs et nuls est différentes, les votes nuls sont des bulletins présentés de manière non réglementaire alors qu'un vote blanc est une enveloppe qui ne contient pas de bulletin. Quand on compte les suffrages sont exprimés les bulletins blancs et nuls mais le fait de voter blanc est la pour marquer le desaveux de tout les candidat et souhaite que ce vote blanc soit prit en compte d'une manière ou d'une autre. Le vote blanc s'est considérablement développer dans certaines élections importantes, 8,5% au second tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est une revendication qui est monté en puissance. Il y a une volonté de distinguer les votes blancs et les votes nuls car ils n'ont pas la même signification. Une loi du 21 février 2014 "les bulletins blancs doivent être désormais décomptés séparément des bulletins nuls mais ces bulletins blancs ne sont pas pris en compte pour la détermination du suffrage exprimé", ils n'ont donc pas d'importances sur le résultat des élections.

Paragraphe 3 : Les modes de scrutin

Chaque démocratie choisit son mode de scrutin est n'est pas obligé de choisir le même mode de scrutin pour toutes les élections. Le mode de scrutin c'est la règle définissant les modalités de déroulement de l'élection. On vas se demander est ce qu'on souhaite avoir un système de scrutin de type majoritaire ou proportionnel ? Est ce qu'on souhaite un scrutin uninominal ou de liste ? Est ce qu'on va organiser l'élection en une ou deux fois, à un seul tour ou à deux tours ?

La distinction principale est entre le mode de scrutin est celle du majoritaire et du proportionnel, le majoritaire peut être à un ou deux tours. Le scrutin majoritaire à deux tours crée un peu comme celui à un tour le phénomène majoritaire. Chaque partie doit avoir le nombre de sièges que de voies qu'il a eu dans le scrutin proportionnel, il y a une recherche d'équité, si on a eu 30% des voies alors on a 30% des sièges mais il y a une possibilité de ne plus avoir de majorité. En 1986 on a élu les députés à la représentation proportionnelle, le RN a eu 25% dans les bouches du rhônes et donc a eu 25% des sièges de sa liste et a donc eu 4 sièges. En Allemagne il y a un mélange des deux modes de scrutin entre le majoritaire et le proportionnel, ils ont deux bulletins de vote, un identique au nôtre et un autre ou c'est une liste pour choisir un parti politique. Er donc suite à cela, aucun chancelier n'a la majorité sauf si alliance avec quelques autres parties afin d'obtenir la majorité. Le mode de scrutin majoritaire est simple et efficace mais ce n'est pas le mode de représentation le plus juste. Et le proportionnel peut rendre plus difficile la représentation claire d'un parti.